

میزان تعهد مالی بیمه گر بسته به نوع بیمه متفاوت است: در مورد بیمه‌های خسارت (بیمه اموال و بیمه مسئولیت) تعهد بیمه گر بر اساس میزان خسارات وارده تعیین شده و محدود به آن است، ولی در مورد بیمه اشخاص (مشخصاً بیمه عمر و بیمه حوادث فردی) بیمه گر باید مبلغ تعیین شده در عقد را صرف نظر از میزان واقعی خسارت (در ایران میزان دیه و از کارافتادگی) پرداخت نماید. ماده ۲۳ قانون بیمه در این باره مقرر می‌دارد:

تواند بیشتر یا کمتر از حق بیمه عمر یا نقص یا شکستگی عضوی از اعضای بدن، مبلغ پرداختی بعد از مرگ یا نقصان عضو باید به طور قطع در موقع عقد بیمه بین طرفین معین شود.

در قرارداد بیمه اشخاص می‌توان مبالغی غیر از مبلغ دیه نفس یا اعضا به عنوان تعهد بیمه گر معین نمود. در بیمه عمر مبلغ قابل پرداخت حسب توافق قراردادی و بر اساس مبلغ حق بیمه پرداختی با توافق طرفین تعیین می‌شود و می‌تواند کمتر یا بیشتر از دیه قانونی باشد. همین حکم در مورد بیمه حوادث فردی و خسارات جانی جاری است. در شرایط عمومی بیمه‌نامه حوادث اشخاص (انفرادی) برای از دست دادن هر یک از اعضا، خسارتی معادل کسری از سرمایه بیمه تعیین شده که با دیه مقرر در قانون مجازات اسلامی متفاوت است. به عنوان نمونه برای از دست دادن (از کارافتادگی دائم) هر یک از انگشتان دست، کسر خاصی از خسارت قابل پرداخت تعیین شده: انگشت شست (۳۶٪)، بند اول شست (۲۴٪)، سیاه (۲۵٪)، بند اول سیاه (۱۲٪) ... که با معادل دیه‌ای که برای تمامی انگشتان و بندهای آن تعیین شده، متفاوت است. همچنین در مورد بیمه سرنشین وسیله نقلیه تعهدات بیمه گر می‌تواند بسیار کمتر یا بیشتر از دیه نفس تعیین شود.

به این نحو در مورد بیمه‌های اشخاص، برای تعیین میزان تعهد بیمه گر باید به شرایط تعیین شده در قرارداد بیمه و میزان سرمایه مقرر در آن مراجعه نمود. ولی در مورد بیمه‌های خسارت، قانون بیمه اصولی را برای تعیین میزان تعهدات بیمه گر در صورت بروز حادثه پیش‌بینی ننموده است که در بحث از احکام ویژه بیمه‌های خسارت به آنها خواهیم پرداخت.

نکته دیگر مربوط به شخصی است که بیمه گر باید مبالغ تعهد شده را به او بپردازد. همان‌طور که در مباحث قبل نیز توضیح داده شد، طلبکار قرارداد بیمه معمولاً خود بیمه‌گذار است و لذا پرداخت باید به او صورت گیرد. ولی در موردی که بیمه توسط شخص فاقد نفع بیمه‌ای و برای منافع دارنده نفع بیمه‌ای منعقد شده، پرداخت به شخص اخیر صورت می‌گیرد. در مورد بیمه عمر و حوادث شخصی، پرداخت باید در وجه شخصی صورت گیرد که در عقد به عنوان ذی‌نفع بیمه تعیین شده است و در صورت عدم تعیین، به ورثه متوفی پرداخت شود. ماده ۲۴ قانون بیمه در این باره مقرر می‌نماید:

وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخته شود به ورثه قانونی متوفی پرداخته می‌شود مگر اینکه در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگری شده باشد که در این صورت وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است ...

بیمه گر مکلف است در اسرع وقت نسبت به پرداخت تضمیناتی که بر عهده دارد اقدام نماید. تأخیر در انجام این تعهد می‌تواند موجب خسارات تأخیر تأدیه شود که در این مورد مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب عمل خواهد شد.

حق فسخ بیمه توسط بیمه گر پس از پرداخت تضمینات مقرر در عقد بیمه: در برخی عقود بیمه، برای بیمه گر حق فسخ عقد پیش‌بینی شده است. لذا او می‌تواند قرارداد بیمه را در طی اجرا فسخ نماید. مشخصاً در صورت وقوع حادثه وی می‌تواند، پس از ایفاء تعهدات مطابق قرارداد، عقد را برای ادامه مدت فسخ نماید. بروز حادثه موضوع بیمه سبب پایان یافتن عقد بیمه نمی‌شود (مگر آنکه مال موضوع بیمه کلاً تلف شود) و عقد بیمه و تعهدات ناشی از آن تا پایان مدت ادامه می‌یابد. بروز حوادث موضوع بیمه می‌تواند حقایقی را برای بیمه گر روشن کند و درسهایی از آن بگیرد که بیمه گر را، بر اساس دلایل مشروع و منطقی، مایل به اعمال حق فسخ قراردادی برای ادامه مدت نماید.

از جمله عللی که بیمه گر را به فسخ عقد سوق می‌دهد می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱. بیمه گر بر اساس قرائنی معتقد است که بیمه گذار در بروز حادثه تقلب و صحنه سازی کرده است، خود عمداً حادثه را ایجاد کرده و یا در اعلام علل بروز حادثه و خسارت، اموال خسارت دیده و دیگر عوامل مؤثر در وجود و میزان پوشش بیمه تقلب کرده است. در این مورد اگر بیمه گر بتواند تقلب یا سوء نیت و عمل خلاف بیمه گذار را به اثبات رساند، از پرداخت غرامت و تضمین بیمه ای رها خواهد شد. ولی اگر دلایل کافی و محکمه پسند برای اثبات این امر نداشته باشد مکلف است مطابق عقد بیمه از عهده جبران خسارات و پرداخت برآید. در این مورد بیمه گر می تواند برای جلوگیری از ادامه قرارداد بیمه با بیمه گذاری که عدم حسن نیت و تقلب او را خود احراز کرده یا ظن قوی در این باره دارد، از حق فسخ مقرر در عقد استفاده کند و خود را برای ادامه مدت بیمه از بند عقد رهایی بخشد.

۲. در مواردی که بیمه گذار تقلب و سوء نیتی نداشته، بلکه بیمه گر پس از وقوع حادثه متوجه اشتباه خود در محاسبه میزان واقعی ریسک بیمه ای و افزون بودن ریسک از میزان در نظر گرفته شده و یا عدم توجه به برخی عوامل که در وقوع خطر دخالت داشته می گردد، در این مورد با توجه به آنکه اشتباه محاسبه ریسک و تعادل آن با حق بیمه مربوط به خود بیمه گر بوده و یا عواملی اساساً برای محاسبه ریسک در نظر گرفته نشده و از بیمه گذار سؤالی نشده است، بیمه گر باید تمام و کمال تعهدات قراردادی را پرداخت نماید. ولی از آنجا که اطلاع از شرایط و ریسک واقعی، که از ابتدا وجود داشته ولی مورد توجه او قرار نگرفته، نمی تواند موجب تقاضای افزایش حق بیمه توسط بیمه گر شود، منطقی ترین راه حل بیمه گر، فسخ عقد نسبت به بقیه مدت است.

به این نحو شرط فسخ بیمه که در بسیاری از قراردادهای بیمه اموال و مسئولیت پیش بینی شده، می تواند برای حفظ حقوق بیمه گر به عنوان راه حلی منطقی پس از وقوع حادثه مورد پوشش بیمه و پرداخت خسارات برای ادامه مدت قرارداد اعمال شود.

امکان فسخ بیمه های اجباری مسئولیت، و مشخصاً بیمه شخص ثالث دارندگان وسایل نقلیه موتوری، پس از وقوع حادثه و بر اساس کشف ریسک بالای

بیمه، مورد بحث و مناقشه بسیار قرار گرفته است. در ایران بیمه شخص ثالث دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی معمولاً برای مدت یک سال منعقد می شود و در این مدت شرکت بیمه مکلف به پرداخت هر تعداد تصادفات تحت پوشش بیمه می باشد. همچنین در کشور ما نظامی برای تنبیه مؤثر و خودداری از اعطای پوشش بیمه به بیمه گذارانی که با بی احتیاطی کامل رانندگی کرده و موجب تصادفات مکرر می شوند پیش بینی نشده است. برای حل بخشی از این مشکلات، پیشنهادی به شورای عالی بیمه تقدیم شد مبنی بر آنکه پوشش بیمه تنها به چند حادثه در سال محدود شود و پس از وقوع تعدادی مشخص از تصادفات عقد بیمه منفسخ شود تا بیمه گذار مجبور به خرید پوشش بیمه مجدد گردد. پیشنهاد مذکور را می توان به صورت فسخ بیمه به علت بالاتر بودن ریسک واقعی نسبت به ریسک پیش بینی شده در عقد به علت وضعیت خاص راننده یا دارنده وسیله نقلیه تفسیر نمود. این امر مطابق ملاحظه فوق، حق فسخ بیمه را به بیمه گذار اعطا می کند و به علاوه تنبیهی برای بیمه گذاری است که مراقبتهای لازم برای جلوگیری از وقوع حادثه موضوع بیمه را معمول نمی دارد.

ولی این پیشنهاد با مخالفت های بسیار مواجه شد. عده ای از مخالفین به جنبه اجباری بودن بیمه تکیه کرده و اعطای حق فسخ و خودداری از پوشش بیمه را مخالف ماهیت اجباری بودن بیمه وسایل نقلیه می دانستند.

به نظر اشکال اساسی و منطقی، از منظر حقوق بیمه، به پیشنهاد فوق وارد نیست. در دیگر کشورها نیز برای مقابله با خطای سنگین بیمه گذاران و رانندگان بی احتیاط تدابیری اندیشیده شده و علی رغم اجباری بودن بیمه شخص ثالث اتومبیل، فسخ بیمه یا عدم انعقاد بیمه توسط شرکتهای بیمه را در مواردی پیش بینی نموده اند. به عنوان مثال در فرانسه تا قبل از سال ۱۹۸۳ شرکتهای بیمه می توانستند در مورد رانندگانی که تصادفات زیادی داشتند و به تشخیص شرکت بیمه رانندگان بدی محسوب می شدند، پس از پرداخت خسارات، بیمه مسئولیت وسیله نقلیه را فسخ کنند. در این باره هیچ محدودیتی برای شرکتهای بیمه وجود نداشت و مرجع تشخیص، خود بیمه گر بود. افزایش قراردادهای فسخ شده و بیمه گذارانی که شرکتهای بیمه حاضر به اعطای پوشش بیمه به آنها نبودند مشکلی برای دفتر مرکزی

تعیین حق بیمه<sup>۱</sup> ایجاد کرده بود. در سال ۱۹۸۳ قانون گذار با اصلاح بند ۱ و ۲ ماده ۲۱۱ مصوبات مجموعه بیمه امکان فسخ بیمه توسط بیمه گر را به ۳ مورد محدود نمود: رانندگی و تصادف در حال مستی، تخلف رانندگی که موجب حکم قضایی یا اداری تعلیق اعتبار گواهینامه رانندگی به مدت حداقل یک ماه شود و نهایتاً لغو اعتبار گواهینامه رانندگی.<sup>۲</sup> آن چنان که ملاحظه می شود در فرانسه علی رغم اجباری بودن بیمه شخص ثالث و سایل نقلیه موتوری زمینی، برای مقابله با رانندگان بی احتیاط به شرکتهای بیمه اجازه داده شده که پس از تصفیه خسارات تصادفات واقع شده، بیمه را برای ادامه مدت فسخ نمایند. تحولی که در حقوق این کشور صورت گرفته تنها در جهت محدودیت اعمال این حق بوده و نه منتفی کردن آن. همچنین در انتهای عقد بیمه سالانه و یا پس از فسخ آن، برای انعقاد مجدد قرارداد با این افراد نرخهای بیمه خاص و بسیار سنگین تعیین می شود، امری که می تواند عاملی مؤثر برای مقابله با رانندگان بی احتیاط و مشکلاتی که از این باب متوجه شرکتهای بیمه می شود، باشد.

## فصل سوم

### قواعد خاص بیمه های خسارت

بیمه خسارت شامل دو شاخه بزرگ بیمه اموال و بیمه مسئولیت مدنی است. طبیعتاً این دو شاخه بیمه، از طرفی، دارای مشخصات و احکام مشترک اند، و از طرف دیگر، هر یک ویژگیهایی دارند که منشأ جدایی دو نوع بیمه و ایجاد احکام و مسائل خاص است. تبیین قواعد حاکم بر بیمه های خسارت مستلزم تبیین عوامل مشترک و یا خاص هر یک از این شاخه های بیمه است.

مشخصه مشترک بیمه های خسارت آن است که همگی در صدد جبران خسارت ناشی از حادثه اند. بنابراین در این بیمه ها تکلیفی که بر عهده بیمه گر قرار گرفته محدود به جبران خسارت وارده است و از آن تجاوز نمی کند. همچنین توافق طرفین عقد بیمه می تواند میزان تعهدات و پوشش خسارت توسط بیمه گر را محدود کند.

معمولاً بیمه های خسارت به رابطه بین بیمه گر و بیمه گذار محدود نمی شود، بلکه افراد ثالثی به انحای مختلف در ارتباط با روابط قراردادی و خسارت موضوع حادثه قرار می گیرند: در مواردی ثالث حق عینی بر مال موضوع بیمه دارد و یا مال به او منتقل می شود و از این باب خسارت به مال، منافع او را تحت تأثیر قرار می دهد. این پدیده هم در بیمه های اموال و هم بیمه های مسئولیت مطرح است.

علاوه بر اصول مشترک حاکم بر انواع بیمه خسارت، هر یک از بیمه های اموال و مسئولیت دارای ویژگیهایی هستند. در ارتباط بیمه گر با ثالثی که موجب خسارت مال موضوع بیمه شده است، بحث ویژه بیمه اموال تحت عنوان قائم مقامی

1. Bureau Central de Tarification

2. Y. Lambert-Faivre, *Droit des assurances*, n° 519, p. 350.

مطرح می‌شود. همچنین مرتبه به عنوان دارنده حق عینی بر مال موضوع بیمه نسبت به قرارداد بیمه ثالث محسوب می‌شود ولی ارتباط او با مال موضوع بیمه و خسارت پرداختی توسط بیمه‌گر می‌تواند توجیه‌کننده احکام خاصی در بیمه اموال باشد. در بیمه مسئولیت، ثالث قربانی حادثه‌ای است که برای آن پوشش بیمه مسئولیت اخذ شده است. در این باره، از طرفی، بحث از ارتباط بین ثالث و بیمه‌گذار و نقشی که بیمه‌گر به عنوان پرداخت‌کننده نهایی خسارت ثالث بازی می‌کند و، از طرف دیگر، ارتباط مستقیم ثالث و بیمه‌گر مطرح می‌شود.

لذا مباحث این فصل در سه بخش عمده مطرح می‌شود:

بخش اول، اصول مشترک بیمه‌های خسارت: شامل الف) اصل جبران خسارت و تعهدات بیمه‌گر، ب) محدودیت تعهدات بیمه‌گر به وسیله توافق طرفین عقد بیمه و ج) انتقال مالکیت مال موضوع بیمه.

بخش دوم، احکام خاص بیمه‌های اموال: شامل الف) جانشینی بیمه‌گر در رجوع به ثالث مسئول ایراد خسارت در بیمه اموال و ب) حقوق مرتبه نسبت به خسارات پرداختی بیمه‌گر.

بخش سوم، احکام خاص بیمه‌های مسئولیت: شامل الف) خطر موضوع بیمه مسئولیت، ب) نقش بیمه‌گر در دعوی زیان‌دیده علیه بیمه‌گر مسئول حادثه و ج) دعوی مستقیم زیان‌دیده علیه بیمه‌گر.

### بخش اول: اصول مشترک بیمه‌های خسارت

اصل جبران خسارت منشأ آثار و احکام بسیاری در بیمه‌های خسارت است. هدف این بیمه حفظ سطح دارایی زیان‌دیده و پوشش خسارت وارده است و موجهی برای افزایش دارایی بیمه‌گذار نخواهد بود. این اصل از طرفی چهارچوب کلی نحوه جبران خسارت را تعیین می‌نماید و از طرف دیگر موجب محدودیت تعهدات بیمه‌گر تا سقف میزان خسارت می‌شود (ر.ک. به مبحث «الف» اصل جبران خسارت و تعهدات بیمه‌گر). توافق طرفین نیز می‌تواند تعهدات بیمه‌گر را محدود کند (ر.ک. به مبحث «ب» محدودیت تعهدات بیمه‌گر به وسیله توافق طرفین عقد بیمه).

همچنین انتقال مالکیت مال موضوع بیمه علی‌الاصول موجب انتقال قرارداد بیمه می‌شود (ر.ک. به مبحث «ج» انتقال مالکیت مال موضوع بیمه).

### الف) اصل جبران خسارت و تعهدات بیمه‌گر

اصل جبران خسارت<sup>۱</sup> دارای جنبه اثبات و نفی است: مطابق این اصل، خسارت وارده باید به تمامی و به نحو مطلوب جبران شود (جنبه اثبات) بدون آنکه این جبران خسارت موجب افزایش دارایی زیان‌دیده شود (جنبه نفی). این اصل که در حقوق مسئولیت مدنی دامنه و نحوه جبران خسارت را تعیین می‌کند،<sup>۲</sup> در بیمه خسارات نیز تا حد امکان رعایت می‌شود و منشأ احکام بسیاری در حقوق بیمه شده است. درواقع، مانند آثاری که در حقوق مسئولیت مدنی تولید می‌کند، این اصل ایجاب می‌کند که بیمه‌گر خساراتی را که به منافع و اموال بیمه‌گذار وارد شده یا در پی ایجاد مسئولیت وی به جبران خسارت غیر، متوجه او شده است به نحو مطلوب و کامل جبران نماید. همین امر موجب بروز احکام و مباحثی در مورد نحوه جبران خسارت توسط بیمه‌گر شده است (ر.ک. به مبحث «۱». نحوه جبران خسارت توسط بیمه‌گر).

از طرف دیگر جنبه نفی اصل جبران خسارت، ایجاب می‌کند که میزان تعهدات بیمه‌گر محدود به خسارت وارده باشد و تعهدات بیمه‌گر نتواند افزون بر خسارت بوده و موجب افزایش دارایی بیمه‌گذار شود. از آنجا که بیمه مضاعف و اعلام ارزش بیمه به بیشتر از قیمت واقعی، موجب پرداخت مبالغی افزون بر خسارت وارده خواهد شد، در حقوق بیمه این دو عمل منع شده و ضمانت اجراهای سنگینی

۱. Le principe d'indemnisation

۲. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، الزامهای خارج از قرارداد: ضمانت تهری، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۴، ش ۳۲۱ به بعد، ص ۵۲۸ به بعد؛ حسینقلی حسینی نژاد، حقوق مسئولیت مدنی، نشر مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۷۷، ص ۹۵ به بعد.

G. Vinet et P. Jourdain, *Traité de droit civil, Les effets de la responsabilité*, LGDJ 2<sup>e</sup> éd 2001, n° 86 et s.; F. Terre, P. Simler et Y. Lequette, *Droit civil, Les obligations*, Précis Dalloz, 6<sup>e</sup> éd. 1996, n° 856 et s.; J. Flour et J.-L. Aubert, *Droit civil, Les obligations*, 2. *Le fait juridique*, 7<sup>e</sup> éd. 1997, n° 367 et s.; H. L. et J. Mazeaud et F. Chabas, *Leçons de droit civil*, T. II, 1<sup>er</sup> vol., *Obligations: Théorie générale*, 9<sup>e</sup> éd., 1998, n° 620 et s.; B. S. Markesinis & S. F. Deakin, *Tort law*, 4th ed., 1999, p.722 ff.

برای آن لحاظ شده است (ر.ک. به مبحث «۲. نفی پوشش بیمه افزون بر خسارت وارده و منع افزایش دارایی به واسطه بیمه»).

در ادامه به تفصیل هر یک از مباحث فوق می‌پردازیم.

#### ۱. نحوه جبران خسارت توسط بیمه‌گر

روشهای مختلفی برای جبران خسارت زیان‌دیده وجود دارد که هر یک می‌تواند بار مالی و تعهد متفاوتی را برای بیمه‌گر در پی داشته باشد. قانون بیمه و در مواردی قراردادهای بیمه نحوه جبران خسارت را توسط بیمه‌گر تعیین نموده‌اند.

ماده ۱۹ قانون بیمه قاعده کلی نحوه جبران خسارت را چنین مقرر نموده است:

مسئولیت بیمه‌گر عبارت است از تفاوت قیمت مال بیمه‌شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقی‌مانده آن بلافاصله بعد از حادثه. خسارت حاصله به بول نقد پرداخت خواهد شد، مگر اینکه حق تعمیر و یا عوض برای بیمه‌گر در سند بیمه پیش‌بینی شده باشد. در این صورت بیمه‌گر ملزم است موضوع بیمه را در مدتی که عرفاً کمتر از آن نمی‌شود تعمیر کرده یا عوض را تهیه و تحویل نماید....

به این نحو، بیمه‌گر مکلف به پرداخت تفاوت قیمت مال بلافاصله قبل و بعد از حادثه است. این حکم در مورد تلف، نقص و عیب مال به نحو واحدی عمل می‌کند: اگر مال در اثر حادثه معیوب شود، اختلاف قیمت مال سالم و ناقص محاسبه می‌شود و در صورت تلف کلی مال، خسارت پرداختی مطابق قاعده فوق معادل قیمت مال قبل از حادثه خواهد بود (چون قیمت مال پس از حادثه صفر فرض شده است).

تفاوت معیارین قاعده معمولاً به بهترین و منطقی‌ترین وجه موجب جبران خسارت می‌شود: به دلیل اینکه بیمه‌گذار را علی‌الاصول در موقعیت مالی قبل از وقوع حادثه قرار می‌دهد. در مورد اموال مثلی و تولیدات کارخانه‌ای، بیمه‌گذار معمولاً می‌تواند با فروش مال ناقص یا معیوب و افزودن خسارات دریافتی، مالی مشابه آنچه از دست رفته است تهیه نماید و آثار نامطلوب حادثه را رفع کند (منطقی‌ترین، از این لحاظ که موجب هدر رفتن منابع مالی نمی‌شود). محدودیت تعهدات بیمه‌گر به پرداخت

تفاوت قیمت مال قبل و پس از حادثه سبب می‌شود که هزینه‌های زیادی بابت تعمیر مال پرداخت نشود. درواقع، گاه هزینه تعمیر مال معیوب بیش از هزینه جایگزینی آن است. در این صورت جایگزینی مال می‌تواند کاملاً از بیمه‌گذار رفع خسارت نماید، در صورتی که همین مطلوب در مورد تعمیر مال با صرف هزینه‌های بیشتر صورت خواهد گرفت. پس تکلیف بیمه‌گر به پرداخت تفاوت قیمت مال قبل و پس از حادثه مانع هدر رفتن منابع مالی در قالب تعهد به پرداخت هزینه‌های تعمیر و رفع نقص بوده و با منطق اقتصادی سازگارتر است.

ولی راه حل فوق تنها در مورد اموال مثلی می‌تواند راه مناسبی برای جبران خسارات زیان‌دیده باشد و در مورد برخی اموال دست دوم و مشخصاً اموال قیمتی و ابنیه راه حل مناسبی نیست. درواقع جبران خسارت وقتی مطلوب و مناسب است که زیان‌دیده در موقعیت مشابه قبل از حادثه قرار گیرد و انحای استفاده‌ای را که قبل از حادثه از مال می‌کرد برایش میسر باشد. در مورد اموال مثلی که با انتقال مال معیوب و افزودن مبالغ پرداختی توسط بیمه‌گر (یا مسئول حادثه) جایگزینی و در اختیار گرفتن مال مشابه امکان دارد، این امر به نحو مطلوب تحقق می‌یابد. ولی در مورد اموالی که جایگزین کامل ندارند پرداخت اختلاف قیمت قبل و پس از حادثه نمی‌تواند زیان‌دیده را در موقعیت قبل از حادثه قرار دهد. مثال ابنیه دست دوم در این باره کاملاً گویاست. در تهران بهای املاکی که مثلاً بیش از ۲۰ سال قدمت ساخت دارند از نظر ارزش معاملاتی تقریباً به قیمت عرصه ملک است و بهایی برای ابنیه لحاظ نمی‌شود. در صورتی که بنا می‌تواند سالم بوده و همچون بنای نو از آن استفاده کامل شود. در این شرایط اگر حادثه‌ای برای ملک فوق رخ دهد، به لحاظ یکسان بودن قیمت ملک فوق در حالت ناقص و سالم، تعهدات بیمه‌گر در جبران خسارت نزدیک به صفر خواهد بود؛ در صورتی که در اثر حادثه بیمه‌گذار خسارات قابل توجهی متحمل شده و ادامه استفاده‌هایی که قبل از حادثه از مال می‌نمود مستلزم صرف هزینه‌های بسیار تعمیر و بازسازی خواهد بود. مشکل در مورد برخی دیگر از اموال استفاده شده نیز صادق است. به عنوان مثال در مورد معیوب شدن ماشین آلات نسبتاً قدیمی و نایاب

کارخانه که کاملاً پاسخگوی نیازهای مالک است، با توجه به آنکه اختلاف چندانی بین قیمت سالم و معیوب مال وجود ندارد، تعهد بیمه گر در مقابل هزینه هایی که برای تعمیر و راه اندازی مجدد ماشین آلات لازم است ناچیز خواهد بود. همچنین در صورت تلف ماشین آلات، با توجه به نایاب بودن آنها، بیمه گذار مجبور خواهد شد که ماشین جدیدی خریداری کند و آن را با نو جایگزین کند، که مخارج لازم برای این امر به مراتب بیشتر از مبالغ پرداختی توسط بیمه گر خواهد بود.

موفقیت بیمه در این موارد موکول به قبول راه حل دیگری در جبران خسارت است. حل این مشکل با پیش بینی های خاصی در قرارداد بیمه میسر است. معمولاً در قراردادهای بیمه برای موارد مشابه شرط می شود که یا بیمه گر مکلف به پرداخت هزینه های تعمیر مال و یا پرداخت هزینه تبدیل کهنه به نو باشد. این شرط در مورد نوسازی و جایگزینی ساختمان و ماشین آلات واحدهای صنعتی اعمال می شود و مطابق آن بیمه گر متعهد به پرداخت هزینه های تجدید بنای ساختمان و در مورد ماشین آلات، جایگزینی همان ماشین با همان مارک و شرایط با ماشین مشابه است.<sup>۱</sup>

همچنین شرایط خاص بیمه گذار می تواند نوع دیگر از جبران خسارت را توجیه نموده و مطابق شرایط قراردادی بیمه گر متعهد شود به نحو دیگری که برای بیمه گذار مناسب تر است خسارات وارده را جبران نماید. به عنوان مثال در مورد بیمه آتش سوزی می توان شرط کرد که بیمه گر مکلف به پرداخت خسارت به ارزش قراردادی مال باشد. درواقع این نوع پوشش بیمه در مواردی پذیرفته می شود که بیمه گذار به موجب قرارداد کالایی را فروخته و کالا قبل از تحویل به خریدار بر اثر آتش سوزی یا حادثه دیگر تلف شده است. در این مورد، از طرفی، بیمه گذار کالا را برای نگهداری و استفاده در اختیار نداشته و لذا قصد تعمیر یا جایگزینی آن با کالای جدید را ندارد و، از طرف دیگر، میزان زیان بیمه گذار ارزش قراردادی کالا است نه قیمت کالا در بازار. لذا در قرارداد بیمه می توان شرط کرد که بیمه گر متعهد به

پرداخت قیمت مال مطابق قرارداد فروش باشد.<sup>۱</sup>

در مواردی که مال ناقص یا معیوب شده و کاملاً از بین نرفته مطابق مقرره ماده ۱۹ بیمه گر تنها مکلف به پرداخت اختلاف قیمت مال سالم و معیوب است. لذا جایگزینی یا تعمیر مال بر عهده خود بیمه گذار قرار داده شده و وی مجبور خواهد بود که مال معیوب را به فروش رسانده و یا تعمیر کند. ولی ملاحظاتی در جهت حمایت از حقوق بیمه گذار و یا حفظ منافع او یا تسهیل احراز و محاسبه خسارت توسط بیمه گر، می تواند موجب ایجاد رویه دیگری شود. عملاً در بسیاری از قراردادهای بیمه شرط می شود که - بنا بر اراده و خواست بیمه گر یا بیمه گذار - می توان مال معیوب را در حکم تلف فرض کرده و مالکیت آن را به بیمه گر انتقال داد و در عوض بیمه گر خسارت مال را مطابق آنچه به عنوان تلف تعهد کرده پرداخت نماید. به عنوان نمونه در ماده ۱۴ شرایط عمومی بیمه باربری و مجموعه شرایط A و B و C (موضوع آیین نامه شماره ۳۶ مورخ ۱۳۷۵/۷/۲۹ شورای عالی بیمه) پیش بینی شده:

بیمه گر می تواند ضمن توافق با بیمه گذار اموال خسارت دیده و نجات داده شده را تعمیر، تعویض و یا تصاحب نماید. در صورت تصاحب هر قسمت از مورد بیمه آسیب دیده توسط بیمه گر در مقابل پرداخت خسارت کامل آن قسمت (صرف نظر از فرانشیز) بیمه گذار موظف است نسبت به انتقال مالکیت قسمت مربوطه به بیمه گر اقدام نماید....

همچنین اختیار بیمه گر در تصاحب مال و پرداخت بهای تعیین شده در عقد مطابق ماده ۲۵ شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی، صاعقه، انفجار (موضوع آیین نامه شماره ۲۱ مورخ ۱۳۶۶/۸/۲۷) پیش بینی شده است.

چنانچه بیمه گر بخواهد به جای پرداخت، مال موضوع بیمه را تعمیر کند این عمل باید با سرعت انجام گیرد و موجب خسارتی به دلیل تأخیر و تعلل در تعمیر مال نشود. این امر در ماده ۱۹ قانون بیمه تصریح شده و شرایط قراردادی که تعمیر مال را

۱. آیت کریمی، کلیات بیمه، چاپ سوم، بیمه مرکزی ایران، ۱۳۷۷، ص ۱۸۱؛ آیت کریمی، بیمه اموال و مسئولیت، جلد دوم، ۱۳۷۲، ص ۳۱.

۱. آیت کریمی، بیمه اموال و مسئولیت، جلد دوم، ص ۳۲.

لحاظ کرده‌اند (به عنوان نمونه ماده ۲۵ شرایط عمومی بیمه‌نامه آتش سوزی، صاعقه، انفجار) پیش‌بینی شده است.

در مواردی اختلاف زمان یا مکان محاسبه خسارت، موجب تغییر میزان تعهدات بیمه‌گر خواهد بود. ماده ۲۲ قانون بیمه نکاتی در نحوه محاسبه خسارت متذکر شده است:

در بیمه‌های ذیل، خسارت به این طریق حساب می‌شود:

۱. در بیمه حمل و نقل قیمت مال در مقصد.
۲. در بیمه منافع که متوقف بر امری است منافی که در صورت پیشرفت امر عاید بیمه‌گذار می‌شد.
۳. در بیمه محصول زراعتی، قیمت آن در سرخرمن و موقع برداشت محصول برای تعیین میزان واقعی خسارت مخارج و حق الزحمه که در صورت عدم وقوع حادثه به مال تعلق می‌گرفت از اصل قیمت کسر خواهد شد و در هر صورت از قیمت معینه در بیمه‌نامه تجاوز نخواهد کرد.

در بیمه‌های مسئولیت، با پدیده خاصی در تعیین میزان و نحوه جبران خسارت بدنی مواجه‌ایم. در واقع، قانون مجازات به تبع فقه امامیه در مورد خسارات بدنی، مسئول حادثه را مکلف به پرداخت دیه به قربانی نموده است. مشکل از آنجا ناشی می‌شود که دیه مقرر شامل انواع مختلفی می‌شود که معادل پولی آن بسیار متفاوت است. به عنوان مثال، دیه قتل مرد مسلمان در ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی معادل یکصد شتر یا دویست گاو یا یک‌هزار گوسفند یا دویست دست حله یمانی یا یک‌هزار دینار مسکوک طلا یا ده‌هزار درهم مسکوک نقره تعیین شده است. معادل ریالی هر یک از این موارد با دیگری بسیار متفاوت است. در مورد خسارات بدنی کمتر از قتل و مرگ، کسری از همین انواع معادلها لحاظ شده است. قانون در همان ماده ۲۹۷، تعیین نوع دیه را بر عهده مسئول (جانی) گذاشته است. لذا از دید مسئول، منطقی‌ترین راه، انتخاب ارزان‌ترین دیه خواهد بود. ولی در مواردی که مسئول حادثه از پوشش بیمه سود می‌برد و نهایتاً بیمه‌گر بار جبران خسارت را بر دوش می‌کشد، بیم آن می‌رود که مسئول برای تشفی خاطر زیان‌دیده یا خانواده او، از

اختیار قانونی خود استفاده نموده و نوع گران‌تر دیه را انتخاب کند و بدین وسیله از طریقی قانونی، بار تعهدات بیمه‌گر را سنگین‌تر کند. برای مقابله با این امر، در قراردادهای بیمه مسئولیت مدنی همواره پیش‌بینی می‌شود که تعهد بیمه‌گر تا میزان نازل‌ترین بهای دیه است و بیمه‌گر تعهدی به پرداخت مبالغ اضافی بابت انتخاب نوع دیگری از دیه توسط مسئول ندارد.

۲. نفی پوشش بیمه افزون بر خسارت وارده و منع افزایش دارایی به واسطه بیمه

در بیمه خسارت، به عنوان اصلی بنیادین پذیرفته شده که بیمه نمی‌تواند مبلغی بیش از خسارت واقعی پرداخت نموده و باعث افزایش دارایی شود. این امر مانع از آن نیست که بیمه موارد عدم‌النفع را تحت پوشش قرار دهد، چون عدم‌النفع از جمله خسارات به‌شمار می‌رود. در واقع، هر نظام حقوقی بر اساس سیاستها و صلاحیتهایی ممکن است برخی از خسارات را قابل جبران نداند و از باب مسئولیت مدنی تکلیفی به جبران ایجاد ننماید، ولی در همین موارد تأکید می‌شود که زیان‌دیده می‌تواند برای پوشش این ریسک و خطرات به بیمه تمسک جسته و جبران این نوع خسارات را در قالب واگذاری ریسک خسارت به بیمه‌گر عملی سازد.

روشی را که قانون برای جبران خسارت معین کرده، تضمین‌کننده عدم پرداخت مبلغی مازاد بر خسارات واقعی است. در واقع محدود نمودن تعهد بیمه‌گر تا سقف قیمت مال قبل از وقوع حادثه مبین آن است که در هر حال بیمه خسارت موجب پرداختی علاوه بر خسارت واقعی نخواهد بود.

بیمه خسارت در دو فرض می‌تواند موجب افزایش دارایی شود: خرید پوشش بیمه مضاعف و بیمه دادن مال به ارزش بیشتر از قیمت واقعی. بیمه مضاعف به این مفهوم است که بیمه‌گذار برای ریسک واحد، بیمه‌های مکرر خریداری کند تا در پی بروز حادثه از چند بیمه‌گر غرامت دریافت کرده و عملاً چند بار از او جبران

۱. در این باره مراجعه شود به: تحقیق اینجانب تحت عنوان خسارات قابل جبران در حقوق ایران که در سال ۱۳۸۱ برای مرکز تحقیقات قوه قضائیه تهیه شده است. همچنین مراجعه شود به: B. S. Markesinis & S. F. Deakin, Tort law, p. 90.

خسارت شود. بیمه مال به ارزشی بالاتر از ارزش واقعی مال موجب خواهد شد که در صورت صدمه یا تلف مال مبالغی بیش از مبلغ واقعی خسارت به بیمه گذار پرداخت شود. هر دو این اعمال از نظر منطبق بیمه مردود است و قانون بیمه ایران نیز صریحاً آنها را منع کرده و در موردی ضمانت اجرا نیز تعیین کرده است.

۱- مضاعف زمان ۲- مضاعف خطر ۳- مضاعف مال موضوع بیمه

۴- مضاعف ذینفع

بیمه مضاعف به وضعیتی اطلاق می شود که بیمه گذار برای پوشش یک خطر، بیمه های متعددی اخذ نماید.

شرایط تحقق بیمه مضاعف: برای تحقق بیمه مضاعف وجود چهار عنصر در قراردادهای بیمه لازم است: وحدت زمانی، وحدت مال موضوع بیمه، وحدت ذی نفع، وحدت خطر. تحقق این شرایط و استفاده بیمه گذار از بیمه های متعدد موجب می شود که بیمه گذار برای یک خسارت چند بار غرامت دریافت نموده و به این نحو عقد بیمه و بروز خسارت موجب افزایش دارایی او گردد.

ماده ۸ قانون بیمه در این باره مقرر می دارد:

در صورتی که مالی بیمه شده باشد در مدتی که بیمه باقی است نمی توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجدداً بیمه نمود.

تنها در صورت تحقق تمامی شرایط فوق بیمه مضاعف شکل خواهد گرفت و در صورت فقدان هر یک از شرایط موجبی برای تعدد پوشش بیمه و منع وجود نخواهد داشت.

۱- وحدت زمان: قراردادهای بیمه باید زمان واحدی را (کلاً یا جزئاً) پوشش دهند. ملاک، زمان شروع و پایان پوشش قراردادی است و زمان انعقاد قرارداد نقشی در این مورد ندارد. معمول است که بیمه گذار قبل از انقضای مدت بیمه اقدام به انعقاد قرارداد بیمه برای مدت پس از انقضای عقد قبلی می نماید. هیچ گونه منع و اشکالی به این عمل بیمه گذار وارد نیست چون اعتبار قرارداد جدید از زمان انقضای بیمه قبلی آغاز می شود و لذا موضوع از مصادیق وحدت زمانی دو بیمه نیست.

۲- وحدت موضوع: برای تحقق بیمه مضاعف، موضوع بیمه های اموال یا

مسئولیت باید واحد باشد. چنانچه موضوعات بیمه متفاوت باشد منعی برای تعدد بیمه نیست. لذا می توان دو بیمه متفاوت یکی برای خسارات وارد بر عین مال و دیگری منافع ناشی از آن تهیه کرد یا در یک کارخانه می توان برای ماشین آلات، محصولات، ابنیه و ... هر یک بیمه مستقلی اخذ نمود.

ممکن است برای مالی معین قراردادهای متفاوت بیمه خریداری شود به نحوی که هر بیمه سهمی از ریسک مال را تقبل کرده و جمع همه قراردادهای پوشش کامل بیمه ای برای مال ایجاد کند. در این فرض در صورت تحقق خطر موضوع بیمه مبلغی مازاد بر خسارات وارده به بیمه گذار پرداخت نمی شود و بیمه ها موجب افزایش دارایی او نمی شود. انعقاد چنین بیمه هایی در مواردی که خطر موضوع بیمه مبلغ قابل توجهی است - مثل بیمه کشتی و هواپیما یا مجتمع های بزرگ صنعتی - معمول است. قانون بیمه نیز این امر را مجاز شمرده و در ماده ۹ مقرر نموده:

در صورتی که مالی به کمتر از قیمت، بیمه شده باشد، نسبت به بقیه قیمت می توان آن را بیمه نمود. در این صورت هر یک از بیمه گران به نسبت مبلغی از مال که بیمه کرده است مسئول خواهد بود.

۳- وحدت ذی نفع: افراد مختلفی که دارای نفع بیمه ای نسبت به یک مال یا فعالیت اند، هر یک می توانند برای مدت و موضوع واحد و در مقابل ریسک مشابه، بیمه جداگانه ای اخذ نمایند. به این نحو ممکن است برای اموال یا فعالیت واحد بیمه های متعددی اخذ شود، امری که در عمل بسیار مورد دارد و قانون بیمه نیز به جواز آن تصریح نموده است. در این موارد به لحاظ تعدد ذی نفع، که هر یک تا سقف خسارت وارده به خود از بیمه گر غرامت دریافت می نمایند، موجبی برای افزایش دارایی نخواهد بود. ماده ۷ قانون بیمه به موردی از تعدد بیمه به لحاظ تعدد ذی نفع اشاره نموده است. مطابق این ماده:

طلبکار می تواند مالی را که در نزد او وثیقه یا رهن است بیمه دهد. در این صورت هرگاه حادثه ای نسبت به مال مزبور رخ دهد، از خساراتی که بیمه گر باید پردازد تا میزان آنچه را که بیمه گذار در تاریخ وقوع حادثه طلبکار است به شخص او و بقیه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت.

اول نیز محکوم به بطلان خواهد بود. ملاحظات عملی نیز ایجاب می‌نماید که کلیه عقود که با سوء نیت برای دستیابی به بیمه مضاعف و پرداخت مکرر غرامت منعقد شده‌اند محکوم به بطلان باشند. درواقع، چنانچه عقد اول صحیح باشد، بیمه‌گذاری که در پی تقلب و اخذ بیمه مضاعف است، در صورت کشف واقعیت و عمل ممنوع فوق، در هر صورت از او جبران خسارت می‌شود و تنها حق بیمه‌ای را که بابت بیمه مضاعف پرداخته و در مقابل خسارات حادثه معمولاً ناچیز است بی‌استفاده خواهد ماند. به این نحو او تنها ریسک عدم دریافت مکرر غرامت را تحمل می‌کند. در صورتی که اگر این واقعیت کشف نشود، وی از محل پرداخت غرامت مکرر می‌تواند درآمد قابل توجهی را کسب کند. مقایسه بین نتایج فرض کشف تقلب و عدم کشف آن، هر متقلبی را متقاعد می‌کند که ریسک کشف بیمه مضاعف را پذیرفته و به انعقاد چنین قراردادهایی اقدام نماید. طبیعتاً این امر خطر ایجاد حوادث متقلبانه و عمدی را نیز افزایش می‌دهد، چون در صورت عدم کشف حقیقت، بیمه‌گذار نه تنها غرامت خسارت وارده را دریافت خواهد کرد (و به سطح دارایی قبل از حادثه خواهد رسید) بلکه با دریافت غرامت دیگر دارایی مثبت نیز کسب خواهد نمود.

تمام این ملاحظات توجیه‌کننده آن است که مقتضیات خاص عقد بیمه ایجاب می‌نماید که در صورت انعقاد بیمه‌های مضاعف با قصد بهره بردن از غرامت بیمه مکرر، کلیه عقود بیمه محکوم به بطلان باشد و هیچ‌یک از بیمه‌گران تکلیفی به جبران خسارت نداشته باشند. این راه‌حل در نظامهای حقوقی صاحب سابقه در امر بیمه و به‌خصوص فرانسه و انگلستان، که الهام‌بخش بسیاری از احکام و رویه‌های بیمه‌ای در ایران بوده‌اند، نیز پذیرفته شده است.<sup>۱</sup>

همان‌طور که ملاحظه شد سوء نیت و قصد تقلب در انعقاد عقد بیمه‌های

در این مثال هم طلبکار و هم صاحب مال می‌توانند هر یک برای مال مورد نظر، بیمه خسارت اخذ نمایند.

۴. وحدت ریسک و خطر: برای تحقق بیمه مضاعف خطر موضوع بیمه نیز باید واحد باشد، و الا معمول است که برای ریسکهای متفاوت متوجه یک مال یا فعالیت، قراردادهای بیمه متفاوت و متعددی منعقد شود. به عنوان مثال در مورد اتومبیل، یا مورد خطر سرقت یا خسارت دیدن خود اتومبیل نزد شرکت بیمه‌ای، بیمه بدنه منعقد شود و در مقابل خطر ایراد خسارت به غیر نزد شرکت دیگری، بیمه مسئولیت اخذ شود. یا در مورد بیمه اموال، ریسکهای متفاوت مالی نزد شرکت بیمه‌ای پوشش داده شود و تنها برای خطرات ناشی از جنگ یا حوادث طبیعی، بیمه اموال دیگری با شرکت بیمه دیگر منعقد گردد.

در صورت تحقق هر چهار شرط مذکور، بیمه مضاعف مصداق داشته و موجب افزایش دارایی می‌شود و لذا موضوع ممنوعیت مذکور در این قانون خواهد بود.

ضمانت اجرای منع بیمه مضاعف: قانون بیمه به ذکر ممنوعیت بیمه مضاعف اکتفا ننموده و ضمانت اجرای صریحی در این باره پیش‌بینی نکرده است. علی‌الاصول ممنوعیت انعقاد بیمه مضاعف موجب بطلان عقد بیمه‌ای است که در مخالفت با این حکم منعقد شده است. از منظر اصول کلی قراردادها این حکم اقتضا می‌کند که بیمه اولی که برای پوشش بیمه منعقد شده صحیح باشد و تنها بیمه‌های بعدی که از مصادیق بیمه‌های مضاعف و ممنوع خواهد بود، محکوم به بطلان گردد. ولی به نظر، پذیرش این حکم در قالب اصول کلی قراردادها با منطق و مقتضیات خاص عقد بیمه منافات دارد. درواقع، عقد بیمه بر مبنای حسن نیت بنا شده و چنانچه عقدی برخلاف حسن نیت منعقد شده باشد در بیمه محکوم به بطلان خواهد بود. در اینجا نیز بیمه‌گذاری که قرارداد اول بیمه را با نیت انعقاد قراردادهای مضاعف بعدی منعقد می‌نماید از ابتدا فاقد حسن نیت در انعقاد بیمه بوده و در پی تقلب و افزایش دارایی از طریق بیمه بوده است. لذا نه تنها عقود بعدی بلکه عقد بیمه

۱. در مورد حقوق فرانسه مراجعه شود به:

Art L. 121-1 et 121-3 C. assurance; Y. Lambert-Faivre, *Droit des assurances*, n°540 et s.; M. Picard et A. Besson, *Les assurances terrestres en droit français*, n°210 et s.

در مورد حقوق انگلستان مراجعه شود به:

J. Birds & N. J. Hird, *Birds' Modern insurance Law*, p. 325.

مضاعف موجب بطلان کلیه عقود بیمه می‌شود. ولی در مواردی که بیمه‌های مضاعف (منطبق با شرایط ماده ۸ قانون بیمه) بدون سوء نیت و قصد تقلب منعقد می‌شود تکلیف چیست؟ ماده ۸ در این باره حکمی ندارد و اساساً در این ماده اشاره‌ای به عنصر حسن نیت و سوء نیت و تفکیک حکم بر این اساس نشده است، ولی آن‌چنان که ملاحظه شد تحلیل منطق بیمه به این تفکیک رهنمون گردید.

درواقع، در مواردی ممکن است شخص با حسن نیت و بدون قصد تقلب از پوشش دو بیمه مضاعف بهره‌مند شود. این موارد را می‌توان به خرید با حسن نیت دو پوشش بیمه و پوشش مضاعف اتفاقی تقسیم نمود. گاه اوضاع و احوال چنین اقتضا می‌کند که بیمه‌گذار برای اطمینان از وجود پوشش بیمه، به خرید بیمه‌های مضاعف اقدام نماید. در این موارد بیمه‌گذار قصد تقلب و اخذ مکرر غرامت را ندارد، بلکه برای اطمینان از پرداخت و پوشش خسارت موضوع بیمه، بیمه مضاعف خریداری می‌کند. نمونه بارز این امر در مورد فعالیت شرکت‌های خدماتی در کشورهای دیگر مشاهده می‌شود. درواقع، هنگامی که شرکتی قصد فعالیت و ارائه خدمات در کشور دیگری را دارد (مثلاً ساخت سد یا کارخانه‌ای را بر عهده می‌گیرد)، کشور میزبان او را ملزم به اخذ بیمه مسئولیت نزد یکی از شرکت‌های بیمه محلی می‌نماید. به این طریق، در صورت بروز حادثه یا اجرای بد قرارداد که مسئولیت آن بر عهده شرکت خارجی است، مقامات کشور میزبان دسترسی مستقیم و راحت با صرف هزینه‌های کمتر به شرکت بیمه محلی خود دارند و می‌توانند از او جبران خساراتی را که بر عهده شرکت خارجی است مطالبه کنند. ولی از طرف دیگر، شرکت خارجی معمولاً به سرویس‌های بیمه داخلی اطمینان نمی‌کند و تجربه نشان داده که این شرکت‌های بیمه ممکن است با تکیه بر نفوذی که در کشور خود دارند در بسیاری موارد به بهانه‌های مختلف از انجام تعهدات بیمه‌ای خود شانه خالی کنند و لذا بیمه‌گذار خارجی مسئول حادثه، عملاً بدون پوشش بیمه باقی مانده و باید بار جبران خسارت را شخصاً بر دوش کشد. این ملاحظات باعث می‌شود که شرکت خارجی برای گرفتن پروژه و کار در کشور میزبان از شرکت بیمه محلی بیمه اخذ کند، ولی

برای اطمینان از وجود پوشش بیمه، نزد یکی از شرکت‌های بیمه معتبر خارجی نیز مسئولیت خود را بیمه کند.

همچنین ممکن است بیمه مضاعف اتفاقی و بدون عمد و توجه بیمه‌گذار صورت پذیرد. برای مثال ممکن است در مورد حمل و نقل بین‌المللی کالا، صاحب کالا در مقصد و نماینده او در مبدأ هر یک جداگانه بدون اطلاع از عمل دیگری کالا را بیمه نمایند و به این نحو دو بیمه مشابه به نفع صاحب کالا اخذ شود.

گاه تحقق بیمه مضاعف به نحو جزئی است و به طور اتفاقی چند عقد بیمه ممکن است پوشش‌های مشابهی را ارائه نمایند. پیشرفت روزافزون بیمه در کشورهای توسعه‌یافته اقتصادی موارد متعددی از این نوع بیمه مضاعف را موجب می‌شود. درواقع در این کشورها، شرکت‌های بیمه در هر مورد مجموعه‌ای از پوشش‌های بیمه را به افراد پیشنهاد می‌کنند که در این مجموعه خطرات متعدد و متفاوتی پوشش داده می‌شود. به عنوان نمونه در بیمه‌ای تحت عنوان بیمه سرپرست خانواده، مجموعه‌ای از پوشش‌ها شامل خسارات وارد به محل سکونت یا اسباب منزل در اثر آتش‌سوزی، ترکیدگی آب، حوادث طبیعی، از یک طرف، و مسئولیت افراد خانواده در ایراد خسارات به غیر (اعم از محیط خانواده یا مدرسه یا خارج از آنها) را، از طرف دیگر، ارائه می‌نماید. بسیاری از این پوشش‌ها در قراردادهای دیگر بیمه نیز ارائه می‌شود. مثلاً در بیمه دانشجویی یا دانش‌آموزی، علاوه بر پوشش خسارات جانی و هزینه‌های درمان دانش‌آموز، مسئولیت وی در ایراد خسارت به غیر نیز پوشش داده می‌شود. در این مثال پوشش مضاعف بیمه‌ای در مورد مسئولیت فرزندان دانشجو یا دانش‌آموز خانواده در مقابل ثالث ایجاد می‌شود.

در تمامی موارد فوق، بیمه مضاعف بدون سوء نیت و قصد تقلب تحقق یافته و لذا تمامی قراردادهای صحیح بوده و مشمول منع ماده ۸ و حکم بطلانی که در صورت احراز تقلب از آن نتیجه می‌شود، نمی‌گردد. ولی صحت این عقود مجوزی برای دریافت مکرر غرامت مورد تعهد بیمه‌گر و در نتیجه افزایش دارایی بیمه‌گذار نخواهد بود. او مجاز نیست که بیشتر از خسارت وارده غرامت دریافت کند. قانون ایران در مواردی که بیمه‌های مضاعف با حسن نیت برای یک مال یا

خطر خریداری می‌شود، تکلیفی برای بیمه‌گذاران تعیین نکرده است؛ ولی در برخی شرایط قراردادهای بیمه، و نیز حقوق برخی کشورها،<sup>۱</sup> تصریح شده که در این موارد بیمه‌گذار باید در اسرع وقت بیمه‌گران را در جریان تحقق بیمه مضاعف قرار دهد. به عنوان نمونه ماده ۱۷ شرایط عمومی بیمه‌نامه آتش‌سوزی، صاعقه، انفجار مقرر می‌دارد:

اگر تمام یا قسمتی از اموال بیمه‌شده موضوع این بیمه‌نامه به موجب قرارداد دیگری و برای همان خطر و مدت نزد بیمه‌گر دیگری بیمه شود، بیمه‌گذار ملزم است مراتب را بدون تأخیر و با ذکر نام بیمه‌گر جدید و مبلغ بیمه‌شده به اطلاع بیمه‌گر برساند....

این اعلام قرینه‌ای قطعی برای احراز حسن نیت بیمه‌گذار محسوب می‌شود، ولی در مواردی که پوشش بیمه مضاعف اتفاقی حاصل شده و پوشش دو بیمه متفاوت در مواردی یکسان می‌شود (مثل مورد بیمه سرپرست خانواده و بیمه دانش‌آموزی) نیازی به اعلام به بیمه‌گر نیز وجود ندارد.

در مورد بیمه‌های صحیح مضاعف، بیمه‌گذار عملاً از چند بیمه صحیح سود می‌برد و لذا حق دارد آزادانه تا حد خسارات وارده (در بیمه اموال یا مسئولیت) به همه یا برخی از آنها مراجعه کند. ولی در این موارد تکلیف بیمه‌گران چه خواهد بود؟ آیا انتخاب بیمه‌گذار، بیمه‌گری را که بار قطعی جبران و پرداخت غرامت را بر دوش خواهد کشید تعیین می‌نماید و دیگر بیمه‌گران تکلیفی در این باره نخواهند داشت؟ و یا رابطه بیمه‌گران مضاعف همچون رابطه مسئولین تضامنی است که در پی مراجعه زیان‌دیده به هر یک، پرداخت‌کننده می‌تواند به هر یک از مسئولین به

۱. در حقوق فرانسه:

Art. L.121-4 Code des Assurances; Y. Lambert-Faivre, *Droit des assurances*, n° 540; M. Picard et A. Besson, *Les assurances terrestres en droit français*, n° 210.

در حقوق انگلستان این امر در بسیاری از قراردادهای بیمه پیش‌بینی شده و رویه قضایی نیز در دعاوی‌ای به آن تصریح نموده است.

J. Birds & N. J. Hird, *Birds' Modern insurance Law*, pp. 325-326; *Equitable Fire & Accident Insurance Co. v. Ching Wo Hong*, (1907) A.C. 96; *Steedfast Insurance Co. v. F. & B. Trading Co.* (1972) 46, AJLR 10.

میزان تکلیف وی مراجعه کند؟

طبیعتاً قانون بیمه ایران در این باره ساکت است. در این باره رویه قضایی نیز در حقوق ما یافت نمی‌شود. در نبود حکم حقوقی، شرایط قراردادهای بیمه نیز نمی‌توانند تکلیف رابطه بیمه‌گران را مشخص نمایند چون قرارداد بیمه بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار منعقد می‌شود و این توافق نمی‌تواند رابطه بین بیمه‌گر و اشخاص ثالث (دیگر بیمه‌گران) را تعیین نماید. لذا در این باره با خلأ قانونی مواجه‌ایم. در این شرایط، تنها راه حل منطقی، و نه مطلوب و عادلانه، آن است که به لحاظ صحت کلیه عقود بیمه، مطابق فرض اول بیمه‌گذار بتواند به هر یک از بیمه‌گران مراجعه کند بدون آنکه ایشان همچون مسئولین تضامنی حق مراجعه به یکدیگر را داشته باشند.

برای تعدیل این حکم در برخی قراردادهای بیمه، حق مراجعه بیمه‌گذار به بیمه‌گران محدود شده است. ادامه ماده ۱۷ شرایط عمومی بیمه‌نامه آتش‌سوزی، صاعقه، انفجار در این باره مقرر می‌دارد:

... در صورت وقوع حادثه مسئولیت بیمه‌گر به تناسب مبلغی که خود بیمه‌کرده با مجموع مبالغ بیمه‌شده می‌باشد. چنانچه اموال بیمه‌شده تحت بیمه‌نامه دیگری مانند بیمه‌نامه باربری که قبل از شروع بیمه‌نامه حاضر تنظیم گردیده بیمه شده باشد، مسئولیت بیمه‌گر فقط نسبت به قسمتی خواهد بود که به وسیله بیمه‌نامه مقدم تأمین نشده است.

مطابق این شرط قراردادی، بیمه‌گر با توجه به تعدد بیمه‌ها مکلف به جبران بخشی از خسارات است و در صورت وجود قرارداد بیمه‌ای قبلی، تعهدات بیمه‌گر لاحق تنها به میزانی است که توسط بیمه‌گر اول تأمین نشده است.

منطق این حکم مشخص نیست چون اگر قراردادهای بیمه مضاعف با حسن نیت منعقد شده و دارای اعتبار است، به چه علت تعهدات بیمه‌گر باید در مقابل بیمه‌گذار کاهش یابد و او علی‌رغم دریافت حق بیمه کامل در مقابل او تنها مکلف به انجام بخشی از تعهدات خود باشد و بدین وسیله مشکلات و پیچیدگی‌هایی برای بیمه‌گذاری که انتظار مبلغی بیشتر از غرامت وارده را ندارد، ایجاد نماید.

نظیر راه حل فوق در سابقه حقوق انگلستان و حقوق قدیم فرانسه نیز

دیده می‌شود.<sup>۱</sup>

در حقوق جدید فرانسه این حکم اصلاح شده و مطابق قسمت پنجم ماده ۱۲۱-۴ قانون بیمه این کشور، بیمه‌گذار می‌تواند به یک یا چند بیمه‌گر مراجعه نموده و خواستار انجام تعهدات ایشان شود. ولی بیمه‌گر پس از پرداخت غرامت به بیمه‌گذار، حق دارد به تناسب مبلغی که خود بیمه کرده با مجموع مبالغ بیمه‌شده به دیگر بیمه‌گران مراجعه نماید.

به عنوان مثال، چنانچه خسارت وارد به بیمه‌گذار ۱۰۰۰ واحد باشد و همه بیمه‌گران مکلف به پرداخت کل خسارت بوده‌اند، هر کدام یک‌سوم این مبلغ را تحمل خواهد کرد. ولی اگر یکی الف) تعهد به ۵۰۰ واحد داشته و دیگری ب) ۸۰۰ واحد و سومی ج) ۱۰۰۰ واحد یا بیشتر، تعهد هر یک مساوی نسبت تعهد وی به جمع کل تعهدات خواهد بود. لذا بر اساس فرمول ذیل:

(جمع سقف تعهدات بیمه‌گران / سقف تعهد بیمه‌گر خاص) × خسارت وارده = تعهد بیمه‌گر

سهم الف معادل ۲۱۷، سهم ب معادل ۳۴۸ و سهم ج معادل ۴۳۵ واحد است.

این راه حل مناسب‌تر و منطقی‌تر از راه حلهای ناشی از شرایط قراردادی در بیمه‌نامه‌های ایرانی و انگلیسی به نظر می‌رسد.

#### منع بیمه به بالاتر از قیمت واقعی مال

بیمه ممکن است از طریق اعلام بیش از واقع ارزش مال موضوع بیمه موجب افزایش دارایی بیمه‌گذار شود. اگر مال به بیش از قیمت واقعی بیمه داده شود، در صورت تلف جزئی یا کلی، بیمه‌گر با تکیه بر قیمت اعلامی و فرض آنکه مال قبل از حادثه به قیمت اعلامی بوده است، مبلغی بیش از قیمت واقعی مال پرداخت نموده و این امر موجب افزایش دارایی ذی‌نفع بیمه می‌شود. همچنان که قبلاً توضیح داده شد جواز افزایش

دارایی به واسطه بیمه سوء استفاده و تقلب در ایجاد حادثه را فراهم خواهد آورد. لذا قانون بیمه، بیمه‌گذار را مکلف نموده که قیمت مال موضوع بیمه را به نحو صحیح اعلام کند و چنانچه به عمد و به قصد تقلب (کسب دارایی) قیمت مال را بیشتر اعلام کند، عقد بیمه باطل خواهد بود. ماده ۱۱ قانون بیمه در این باره مقرر می‌دارد:

چنانچه بیمه‌گذار یا نماینده او با قصد تقلب مالی را اضافه بر قیمت عادلانه در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد، عقد بیمه باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست. همچنان که در مورد اعلام خلاف واقع خطر موضوع بیمه نیز توضیح داده شد، مطابق اصل برائت همواره فرض بر حسن نیت افراد است و بیمه‌گری که مدعی سوء نیت و قصد متقلبانه بیمه‌گذار است باید آن را ثابت کند.

چنانچه بر بیمه‌گر کشف شود که بیمه‌گذار قیمت مال را بیشتر از قیمت واقعی اعلام کرده، ولی سوء نیتی در این باره احراز نشود، خللی بر روابط بیمه‌ای وارد نخواهد شد. در این مورد بیمه‌گر مطابق اصل جبران خسارت و تصریح ماده ۱۹ قانون بیمه تنها تا حد قیمت مال قبل از وقوع حادثه متعهد پرداخت است و بیش از این تعهدی به پرداخت ندارد. در این صورت بیمه‌گذار تنها حق بیمه اضافی پرداخت کرده که، به لحاظ آنکه سهل‌انگاری از جانب خود او بوده، حق بیمه اضافی به او عودت نمی‌شود.<sup>۱</sup>

#### ب) محدودیت تعهدات بیمه‌گر به وسیله توافق طرفین عقد بیمه

طرفین عقد بیمه می‌توانند با توافق، تعهدات بیمه‌گر را محدود نمایند. همان‌طور که آزادی قراردادی ایجاب می‌کند که طرفین در انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد بیمه آزاد باشند، به طریق اولی به ایشان این امکان را می‌دهد که پوشش بیمه نسبی اخذ نمایند یا سقف معینی برای تعهدات بیمه‌گر تعیین کنند. گاه منشأ این توافق و محدودیت ناشی از اراده بیمه‌گذار است (ر.ک. به بحث «۱. محدودیت تعهدات بیمه‌گر ناشی

۱. برای بررسی حقوق فرانسه در این باره که احکام مشابه حقوق ایران دارد مراجعه شود به:

Art. L. 121-3 Code des Assurances; Y. Lambert-Faivre, *Droit des assurances*, n° 536 et s.; M. Picard et A. Besson, *Les assurances terrestres en droit français*, n° 203 et s.

1. Ancien Art. 30 du Code d'assurance; M. Picard et A. Besson, *Les assurances terrestres en droit français*, n° 224 et s.; J. Birds & N. J. Hird, *Birds' Modern insurance Law*, p. 323 ff.; Gale v. Motor Union Insurance (1928) 1 K. B. 359; Weddell v. Road Transport & General Insurance Co. (1932) 2 KB. 563.

از خواست بیمه گذار» و گاه ناشی از خواست بیمه گر (ر.ک. به مبحث «۲. محدودیت تعهدات بیمه گر ناشی از خواست بیمه گر»). عوامل محدودکننده تعهد بیمه گر که از جانب هر یک از طرفین در عقد گنجانده می شود، دارای ویژگیهای خاصی است که مورد توجه قانون گذار و حقوق دانان قرار گرفته است.

#### ۱. محدودیت تعهدات بیمه گر ناشی از خواست بیمه گذار

مالک مال می تواند به هر نحو که می خواهد از مال خود بهره برد و ریسک و خطرات متوجه مال یا ناشی از مال را تحمل کند. او می تواند از بیمه کردن مال امتناع ورزد (به جز در مورد بیمه های اجباری که تکلیف به بیمه شده است) و ریسک مال را خود تحمل کند یا بخشی از این ریسک را تحت پوشش بیمه قرار داده و باقی ریسک را خود تحمل کند. این امر در مورد بیمه های اموال و بیمه مسئولیت معمول است. بیمه گذار با اعلام قیمت مال به کمتر از قیمت واقعی و یا تنها خرید پوشش بیمه ای نسبی ریسک مال، ریسک مبلغ یا نسبت اضافی مال را خود بر عهده می گیرد. در این صورت بیمه گر تعهد نسبی به پوشش خسارات و پرداخت غرامت خواهد داشت.

ماده ۱۰ قانون بیمه در این باره مقرر نموده:

در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد، بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود. این قاعده در مورد خسارات جزئی و کلی قابل اجراست. لذا چنانچه قیمت مالی ۱۰۰ واحد باشد ولی بیمه گذار آن را به قیمت ۷۰ واحد بیمه داده باشد، تعهدات بیمه گر چه در مورد تلف کلی و چه عیب و نقص جزئی به نسبت  $\frac{7}{10}$  پرداخت خواهد شد.

علاوه بر مورد فوق، اعلام قیمت واقعی مال و تصریح به اخذ پوشش نسبی بیمه (مثلاً بیمه به نسبت ۵۰٪ یا ۷۰٪ خسارات ناشی از حوادث موضوع بیمه) موجب محدودیت مشابهی برای تعهدات بیمه گر خواهد شد. این امر از ماده ۹ قانون بیمه برمی آید. این ماده در اصل بیانگر تجویز بیمه های مشترک است که در آن چندین بیمه گر خطر واحدی را بیمه می کنند و تعهد هر کدام به نسبت معلومی (درصد یا

کسر و نسبت معین) مشخص شده است. مجموع تعهد بیمه گران یعنی مجموع کل کسرهایی که وجود دارد از یک تجاوز نمی کند.<sup>۱</sup> مطابق این ماده:

در صورتی که مالی به کمتر از قیمت بیمه شده باشد، نسبت به بقیه قیمت می توان آن را بیمه نمود. در این صورت هر یک از بیمه گران به نسبت مبلغی از مال که بیمه کرده است مسئول خواهد بود.

لذا بیمه گر می تواند قیمت مال را به قیمت واقعی اعلام کرده ولی تنها نسبت به درصد و کسری از آن پوشش بیمه اخذ نماید. نتیجه این امر همان حکم ماده ۱۰ یعنی تعهد نسبی بیمه گر خواهد بود.

همچنین تعهدات بیمه گر می تواند تا سقف معینی محدود شود، بدون آنکه تا سقف معین قاعده پرداخت نسبی خسارت اعمال گردد. برای مثال، اگر مجموع ارزش داراییها در یک واحد صنعتی ۱۰۰۰ واحد باشد، بیمه گر و بیمه گذار توافق می کنند که حداکثر خسارت قابل پرداخت در یک حادثه ۶۰۰ واحد باشد. این بیمه با توجه به حق بیمه سنگینی که ممکن است برای پوشش کامل بیمه لازم باشد و نیز این حقیقت که معمولاً در یک حادثه کل مال (که ممکن است مشتمل بر بخشهای مختلف و با فاصله مکانی از هم باشد) آسیب نمی بیند، منعقد می گردد.<sup>۲</sup>

ممکن است قیمت مال موضوع بیمه در طول مدت بیمه در اثر تورم یا نوسانات قیمت در بازار افزایش یابد. سؤالی که در این باره مطرح می شود آن است که ملاک تعهدات بیمه گر کدامین قیمت است؟ قیمت مال در هنگام انعقاد عقد یا زمان وقوع حادثه؟

پذیرش هر یک از این ملاکها موجب تغییر در میزان تعهدات بیمه گر خواهد بود. چنانچه ملاک قیمت مال در زمان بیمه باشد و بیمه گذار مال را به قیمت واقعی آن بیمه داده باشد، قاعده پرداخت نسبی اعمال نخواهد شد و بیمه گر - به تصریح قسمت آخر ماده ۱۹ قانون بیمه - در صورت بروز حادثه تا سقف میزان توافق شده متعهد خواهد بود. ولی اگر ملاک، قیمت مال در زمان وقوع حادثه باشد، با توجه به

۱. آیت کریمی، کلیات بیمه، ص ۹۳.

۲. همان، ص ۱۳۰.

افزایش قیمت مال، قاعده پرداخت نسبی مطابق ماده ۱۰ اعمال خواهد شد.

ماده ۱۰ قانون ذکری از زمان ملاک ارزیابی مال برای پرداخت خسارت نکرده است و از ظاهر ماده فرض اول، یعنی ملاک زمان انعقاد بیمه استفهام می شود. ولی رویه بیمه در ایران و دیگر کشورها (مشخصاً فرانسه و انگلستان که مورد بررسی قرار گرفت) برخلاف این حکم است و ملاک قیمت مال را زمان وقوع حادثه لحاظ نموده اند.<sup>۱</sup> در دعاوی ای در حقوق انگلستان، به حق تصریح شده است که چنانچه افزایش قیمت به صورت اتفاقی باشد و رویه ماندگاری نداشته باشد، قاعده پرداخت نسبی نباید اعمال شود.<sup>۲</sup> همچنین بنا بر نظری در این نظام حقوقی، افزایش قیمت مال در بازار باید همچون مورد افزایش خطرات موضوع بیمه لحاظ شود و قاعده پرداخت نسبی تنها با رعایت شرایط اعلام افزایش مطابق مواعد قانونی پیش بینی شده برای اعلام افزایش ریسک اعمال گردد. این ملاحظات کاملاً منطقی به نظر می رسد و با رعایت بیشتر حقوق بیمه گذار، مانع اعمال بی رویه و غیر منطقی قاعده پرداخت نسبی غرامات توسط بیمه گر خواهد بود. به هر حال، حکم صریحی در این باره در حقوق ایران وجود ندارد و حقوق ایران می تواند برای رعایت هر چه بیشتر حقوق بیمه گذاران با حسن نیت، که قیمت مال را صحیح اعلام نموده اند و افزایش قیمت بدون اراده ایشان و در اثر تورم و عوامل بازار بوده، قاعده پرداخت نسبی را اعمال نموده و بیمه گر را به پرداخت خسارات تا سقف قیمت اعلام شده مکلف نماید.

#### تعدیل ارزش مال موضوع بیمه

در زمان تورم و افزایش مرتب قیمتها، بیمه گذار همواره در معرض خطر عدم پوشش کامل و مناسب بیمه ای قرار دارد. در این شرایط، وی برای استفاده از پوشش بیمه مناسب همواره باید قیمت جدید مال موضوع بیمه را اعلام و قرارداد بیمه را تعدیل

۱. همان، ص ۱۳۰ و ۱۳۱؛ آیت کریمی، بیمه اموال و مسئولیت، ج ۲، ص ۳۹ به بعد.

Y. Lambert-Faivre, *Droit des assurances*, n° 550 et s.; M. Picard et A. Besson, *Les assurances terrestres en droit français*, n° 313 et s.; J. Birds & N. J. Hird, *Birds' Modern insurance Law*, p. 275.

2. J. Birds & N. J. Hird, *Birds' Modern insurance Law*, p. 275; Re Wilson and Scottish Insurance Co. (1920) 2 ch. 28; (1976) 126 NLJ 482.

کند، امری که مشکل و گاه غیر عملی به نظر می رسد. برای مقابله با این مشکل، تکنیکهای بیمه ای خاصی پیش بینی شده است. در مواردی که اقتصاد تورمی بر کشور حاکم است و قیمتها مدام در حال افزایش است، می توان در قرارداد بیمه پیش بینی کرد که قیمت مال موضوع بیمه بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی یا دیگر مراجع در مواعید خاصی تعدیل شود و نرخ حق بیمه نیز بر همین اساس تعدیل گردد.<sup>۱</sup> همچنین در مواردی که قیمت مال در بازار دچار نوسان است یا تورم شدیدی حاکم است، می توان مواعیدی را برای اعلام قیمت جدید توسط بیمه گذار پیش بینی کرد.

علاوه بر مشکل نوسان قیمت و تورم، همواره این امکان وجود دارد که بیمه گذار از قیمت واقعی مال آگاهی کامل نداشته و آن را کمتر از قیمت روز اعلام کند. روش دیگری که هم در مورد نوسان قیمت و تورم و هم مقابله با این خطر وجود دارد، شرط صرف نظر بیمه گر از اختلاف قیمت اعلامی و قیمت واقعی هنگام حادثه بیمه تا میزان و درصدی مشخص است. مطابق این شرط بیمه گر می پذیرد که مثلاً تا اختلاف قیمت ۱۰٪ یا ۲۰٪ از اعمال قاعده پرداخت نسبی اجتناب نماید.<sup>۲</sup>

راه حل دیگری که برای پوشش کامل بیمه تصور شده، شرط تعهد بیمه گر به پرداخت قیمت جایگزینی مال موضوع بیمه است. در این مورد بیمه گر توجهی به قیمت مال در هنگام بروز حادثه نموده و تعهد او به پرداخت غرامت به میزانی است که برای جایگزینی مال یا تعمیر و رفع نقص آن کفایت می کند.<sup>۳</sup>

این راه حلها برای حفظ حقوق طرفهای عقد بیمه اموال بسیار مؤثر است. ولی در مورد بیمه مسئولیت که معمولاً حق بیمه صرف نظر از قیمت مال موضوع بیمه (که ریسک خسارات وارد از آن تحت پوشش بیمه قرار گرفته، مثل بیمه اتومبیل) تعیین می شود، تورم و نوسانات قیمت در بازار آثار سوء بسیاری بر بیمه گر خواهد

1. La clause d'indexation ou d'indice variable; Y. Lambert-Faivre, *Droit des assurances*, n° 555.

2. La clause de Tolérance; Y. Lambert-Faivre, *Droit des assurances*, n° 554.

۳. این روش در بسیاری از بیمه نامه های انگلیسی پیش بینی شده است:

J. Birds & N. J. Hird, *Birds' Modern insurance Law*, p. 268; Kuwait Airway Corp. v. Kuwait Insurance Co. SAK (2000) Lloyd's Rep. I.R. 439; Roumeli Food Stores v. New India Assurance Co. (1972) 1 NSWLR 227 at 236-238.

داشت. وی که حق بیمه را بر اساس محاسبه‌های زمان انعقاد عقد محاسبه نموده، در طی عقد ارزش حق بیمه دریافتی خود را در حال کاهش می‌بیند در حالی که تعهدات او معمولاً کفاف پوشش کامل مسئولیت بیمه‌گذار را می‌دهد.<sup>۱</sup>

در مواردی، اساساً بیمه‌گذار تصور و برآورد روشنی در مورد میزان و ارزش مال موضوع بیمه ندارد. مثلاً در مورد تاجری که موجودی انبار خود را برای مدت یک سال بیمه می‌کند، موجودی انبار طی مدت عقد ممکن است بسیار متفاوت باشد: بخشی از کالاها مرتباً از انبار خارج شده یا کالاهای جدیدی به موجودی افزوده می‌شود. چنانچه بیمه‌گذار بخواهد بر اساس بیمه‌نامه‌های عادی از پوشش کامل و مناسب بیمه استفاده نماید، باید خروج و ورود اموال را مرتباً به بیمه‌گر اعلام کند و بیمه را نسبت به اموال خارج شده فسخ نموده و برای کالاهای ورودی بیمه جدید خریداری نماید. برای رفع این مشکل و ارائه خدمات بیمه‌ای مناسب تکنیک خاصی تحت عنوان بیمه‌نامه اظهارنامه‌ای در نظر گرفته شده است.<sup>۲</sup> در این بیمه، بیمه‌گذار در ابتدا بر اساس برآورد متوسط موجودی و قیمت اموال مراتب را اعلام می‌کند و بیمه‌گر حق بیمه را محاسبه کرده و درصدی از آن را به عنوان حداقل حق بیمه دریافت می‌کند. بیمه‌گذار مکلف است در مواعد معین (مثلاً هر ماهه) اظهارنامه موجودی و ارزش آن را برای بیمه‌گر ارسال کند و بیمه‌گر در پایان مدت بیمه‌نامه، بر اساس اظهارنامه‌های ارسالی حق بیمه واقعی بیمه‌نامه را محاسبه و از بیمه‌گذار وصول می‌نماید.

بیمه‌گر در بیمه‌های محدودیت تعهدات بیمه‌گر ناشی از خواست بیمه‌گر

بیمه‌گر ممکن است از طرق مختلفی در قرارداد بیمه محدودیت‌هایی برای سقف تعهدات خود لحاظ نماید. از جمله سهمی به عنوان فرانشیز یا حداقل خسارت در عقد بیمه لحاظ کند.

۱. آیت کریمی، کلیات بیمه، بحث تورم و بیمه، ص ۱۲۹ به بعد.

۲. آیت کریمی، بیمه اموال و مسئولیت، ج ۲، ص ۳۳.

Les assurances à risques et primes variables, Y. Lambert-Faivre, *Risques et assurances des entreprises*, Dalloz 3<sup>e</sup> éd. 1991, n° 241 et s. n° 443; Y. Lambert-Faivre, *Droit des assurances*, n° 560.

### تعیین سقف برای تعهدات بیمه‌گر

همان‌طور که ذکر شد، در بیمه اموال قیمت اعلام شده برای مال سقف تعهدات بیمه‌گر خواهد بود. ولی ممکن است ارزش مال موضوع بیمه بسیار زیاد باشد و بیمه‌گر حاضر به پوشش کامل ریسک مال موضوع بیمه نباشد یا برای جلب احتیاط و مراقبت بیشتر بیمه‌گذار به حفظ و نگهداری مال، ترجیح دهد تنها بخشی از قیمت مال را تحت پوشش قرار دهد.

مشکل اساسی در مورد بیمه‌های مسئولیت است. در این نوع بیمه عموماً قیمت اعلامی وجود ندارد و مسئولیت مدنی نیز سقف معینی نداشته و علی‌الاصول نامحدود است. لذا در صورت بروز حوادث شدید، بیمه‌گر باید بار جبران خسارت سنگینی را بر دوش کشد. این مسئولیت در مواردی ممکن است بسیار سنگین باشد: مثال بارز این امر در مورد خسارات فاجعه‌آمیز ناشی از آلودگی محیط زیست، حوادث حمل و نقل دریایی، زمینی یا هوایی، یا انفجارهای عظیم رخ می‌دهد. در این شرایط بیمه‌گر برای حفظ منافع خود و جلوگیری از برهم خوردن تعادل محاسبات و تراز مالی، تعهدات خود در جبران خسارات را محدود می‌کند. این پدیده به‌خصوص در مورد بیمه‌های مسئولیت امری معمول و عمومی است. شورای عالی بیمه در ایران در موارد علاقه‌ای سقف تعهدات شرکتهای بیمه را تعیین نموده است، به عنوان نمونه در مورد بیمه‌های مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی سقف تعهدات بیمه‌گر در پوشش مسئولیت تا سقف مبلغ مشخصی تعیین شده است.<sup>۱</sup>

### فرانشیز

در بسیاری از قراردادهای بیمه، سهم معینی از تحمل خسارت را بر دوش خود بیمه‌گذار قرار می‌دهند. اختصاص این سهم ممکن است به صورت نسبتی از کل خسارت یا مبلغ معینی تعیین گردد.

۱. به آیین‌نامه شماره ۳۵ شورای عالی بیمه و اصلاحات بعدی آن مراجعه شود.

به عنوان نمونه در بیمه بدنه اتومبیل، معمولاً بیمه جبران ۹۰٪ از خسارات وارده را بر عهده می‌گیرد و ۱۰٪ باقی به خود بیمه‌گذار محول می‌شود. در همین نوع بیمه ۲۰٪ از خسارات ناشی از سرقت اتومبیل بر عهده بیمه‌گذار قرار می‌گیرد. این شرط سبب می‌شود که بیمه‌گذار نیز نفع قابل توجهی در عدم تحقق حادثه موضوع بیمه داشته و مراقبت بیشتری در عدم تحقق حادثه مبذول نماید. به این نحو پیش‌بینی این شرط موجب تعدیل انتقادی است که نسبت به تأسیس بیمه می‌شود و بیمه را موجب بی‌تفاوتی بیمه‌گذار در وقوع حوادث و بی‌احتیاطی او و تحقق خسارات بیشتر می‌دانند.<sup>۱</sup>

همچنین ممکن است در عقد بیمه شرایط یا مبلغ خاصی به عنوان حداقل مبلغ یا شرایطی که موضوع تعهد بیمه‌گر است تعیین شود. در واقع، مبلغ خسارت موضوع بیمه ممکن است به حدی اندک باشد که هزینه‌های اداری بررسی و پرداخت خسارت بیش از خود خسارت قابل جبران باشد. این شرط سبب می‌شود که در صورت تحقق خسارات یا شرایط فوق تعهدی برای بیمه‌گر ایجاد نشود، و تنها در صورت تحقق شرایط یا خسارت بیش از مبلغ فرانشیز تعیین شده بیمه‌گر ملزم به پرداخت باشد. به عنوان نمونه در بیمه‌های تکمیلی هزینه درمان بیماری شرط می‌شود که تعهدات بیمه‌گر به پرداخت هزینه‌های بیمارستانی تنها در صورت بستری شدن شخص ایجاد شود و لذا معالجات سرپایی از شمول بیمه خارج خواهد بود. این فرانشیز ممکن است بدین نحو باشد که در صورت تحقق شرایط بیمه، بیمه‌گر مکلف به پرداخت کلیه خسارات خواهد بود و یا همواره مبلغ مشخصی از مبالغ قابل پرداخت توسط بیمه کسر شود.<sup>۲</sup>

۱. در این باره مراجعه شود به: مقاله نگارنده تحت عنوان «مسئولیت مدنی و بیمه» در مجله پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، شماره ۴، ۱۳۸۰، ص ۶۹ به بعد به خصوص ص ۸۶-۹۰.

۲. در مورد وضعیت این شروط در قانون و حقوق بیمه فرانسه مراجعه شود به: Y. Lambert-Faivre, *Droit des assurances*, n° 563 et s.

### ج) انتقال مالکیت مال موضوع بیمه

همان‌طور که در بحث از شرایط انعقاد بیمه ملاحظه شد، تنها کسانی می‌توانند ذی‌نفع قرارداد بیمه قرار گیرند که دارای نفع بیمه باشند. این شرط در زمان انعقاد عقد رعایت می‌شود و قانون بیمه نیز به آن تصریح نموده است. در بیمه‌های خسارت این شرط باید در تمامی مدت عقد وجود داشته و بیمه‌گذار همواره در عدم تحقق حادثه موضوع بیمه ذی‌نفع باشد.

مالکیت مال با وجود نفع بیمه‌ای ملازمه دارد و لذا برای انعقاد عقد دلیل کافی شمرده می‌شود، ولی با انتقال مالکیت مال به غیر، شرایط تغییر می‌کند. در پی انتقال مالکیت، فروشنده نفع بیمه‌ای خود را از دست می‌دهد و این نفع برای خریدار و مالک جدید مطرح می‌گردد: فروشنده‌ای که مال را به خریدار تسلیم نموده هیچ نفعی در عدم تحقق حادثه ندارد و لذا نمی‌تواند ذی‌نفع عقد بیمه باقی بماند و مالک جدید به عنوان ذی‌نفع بیمه مطرح می‌گردد.

در این شرایط انتقال بیمه به همراه انتقال مال به مالک جدید راه حلی مناسب و منطقی به نظر می‌رسد. ولی ظاهراً قواعد کلی حقوق تعهدات مانعی در این راه است. مطابق اصل نسبی بودن قراردادها، آثار عقد بین متعاملین محدود می‌شود و عقد حق و تکلیفی نسبت به دیگران ایجاد نمی‌کند (مگر در مورد انتقال دارایی متوفی به قائم‌مقام قانونی او در قالب ارث و وصیت). مطابق ماده ۲۳۱ قانون مدنی: معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم‌مقام قانونی آنها مؤثر است مگر در مورد ماده ۱۹۶.

ماده ۱۹۶ قانون مدنی نیز راجع به شرط به نفع ثالث است که از این بحث ما در مورد بیمه‌های خسارات خارج است و در این باب موردی ندارد. حقوقدانان در مورد انتقال حقوق راجع به مال به همراه انتقال مال تحت عنوان توابع عقد بحث کرده و نظرات مختلفی بیان داشته‌اند.<sup>۱</sup>

۱. در این باره مراجعه شود به: ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج ۳، آثار قرارداد، ش ۶۱۸ به بعد، ص ۲۸۸ به بعد.

ولی صرف نظر از نظریات عمومی حقوق تعهدات، در حقوق بیمه اصل کلی ای به این صورت پذیرفته شده که با انتقال مال موضوع عقد بیمه، بیمه نیز می تواند به تبع انتقال مال به منتقل الیه انتقال یابد. درواقع، حقوق ناشی از عقد بیمه نمی تواند صرف نظر از مالک عین و کسی که ریسک مال را تحمل می کند موضوعیت داشته باشد، آنچه در بیمه به نفع بیمه ای تعبیر می شود؛ حقوق ناشی از بیمه تابع مالکیت و تحمل ریسک مال است و مستقل از آن موضوعیت ندارد. لذا پس از انتقال مال، حقوق ناشی از عقد یا باید به مالک جدید انتقال یابد و یا منتفی گردد و فروشنده نمی تواند همواره ذی نفع بیمه باقی بماند.

قانون بیمه و قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷ به انتقال بیمه به خریدار تصریح نموده و شرایط و احکامی را در این باره مقرر نموده اند. مطابق ماده ۱۷ قانون بیمه:

در صورت فوت بیمه گذار یا انتقال موضوع بیمه به دیگران، اگر ورثه یا منتقل الیه کلیه تعهداتی را که به موجب قرارداد به عهده بیمه گذار بوده است در مقابل بیمه گر اجرا کند، عقد بیمه به نفع ورثه یا منتقل الیه به اعتبار خود باقی می ماند، مع هذا هر یک از بیمه گر یا ورثه یا منتقل الیه حق فسخ آن را نیز خواهند داشت.... انتقال بیمه نیاز به تحقق شرایطی دارد و انتقال، حقوق و تکالیفی برای بیمه گر، بیمه گذار و منتقل الیه ایجاد می کند که باید به تفکیک مورد مطالعه قرار گیرد.

#### ۱. شرایط انتقال بیمه

برای انتقال بیمه به تبع انتقال مال شرایط زیر باید وجود داشته باشد:

۱. بیمه باید ریسک مال موضوع انتقال را پوشش دهد. این ریسک ممکن است راجع به تمامیت خود مال باشد و یا خسارات ناشی از مال: مورد اول موضوع بیمه اموال و مورد دوم راجع به بیمه مسئولیت است. به عنوان مثال بیمه مسئولیت ناشی از وسیله نقلیه موتوری، بیمه مسئولیت مالک ساختمان در مسئولیت مالک ناشی از حوادث و خسارات ناشی از ساختمان به همسایگان، مسئولیت ناشی از حیوانات تحت مالکیت، خسارات ناشی از احداث ساختمان و معایب ساخت و...

قابل انتقال به غیر هستند.

۲. بیمه باید مختص مال معینی باشد: در مواردی که بیمه برای اموال متفاوت و متعددی که در یک مجموعه قرار دارند (مثلاً اموال کارخانه یا منزل) اخذ شده، علی رغم آنکه پوشش بیمه شامل تمامی این اجزا می شود، ولی انتقال این اجزا موجب انتقال بیمه به مالک جدید نمی شود. درواقع، در این شرایط عقد بیمه به نسبت اموال موضوع پوشش به عقود متعدد تفکیک نمی شود؛ عقد بیمه یک کل است و حق بیمه با توجه به جمع ریسکهای اعلامی تعیین شده است. لذا انتقال هر یک از این اجزا موجب انتقال جزئی از بیمه به مالک جدید نخواهد شد. البته در مواردی که یک عقد بیمه قابل تجزیه به عناصر متعدد باشد و در قالب یک قرارداد، عقود بیمه متعددی منعقد شده باشد و برای هر یک از اجزا حق بیمه خاصی لحاظ شده باشد، عقد بیمه می تواند با انتقال مال به مالک جدید انتقال یابد.

۳. انتقال ریسک مال صورت گرفته باشد: صرف انتقال مالکیت موجب منتفی شدن نفع بیمه ای نمی شود و انتقال ریسک مال در پی تسلیم مال به مشتری صورت می گیرد. در قانون مدنی تصریح شده که تلف مبیع قبل از قبض بر عهده فروشنده است و مادامی که مال تسلیم نشده هر عیب و نقص مال یا تلف آن بر عهده فروشنده بوده و ریسک مال را وی تحمل می کند.<sup>۱</sup> لذا مادام که مال تسلیم مشتری نشده است، انتقال بیمه صورت نخواهد گرفت.

در صورت وجود شرایط فوق عقد بیمه بدون نیاز به عمل خاصی از طرف متعاملین یا بیمه گر به مالک جدید منتقل می شود. این انتقال خودبه خود صورت می گیرد. درواقع، در مورد انتقال ارادی، می توان بیمه را به مثابه توابع عرفی مال لحاظ کرد که به تبع مال به مالک جدید انتقال می یابد و لذا در این باره نیازی به

۱. ماده ۳۸۷ قانون مدنی در این باره مقرر می دارد: «اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود.» مطابق ماده ۳۸۸ قانون مدنی: «اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت معامله را فسخ نماید».

تصریح متعاملین به وجود بیمه و یا انتقال آن به همراه مال وجود ندارد.<sup>۱</sup> اینکه در ماده ۱۷ قانون بیمه، انتقال بیمه به منتقل‌الیه یا ورثه بیمه‌گذار را موکول به انجام تعهداتی که بر عهده بیمه‌گذار بوده، نموده است ناظر بر پرداخت حق بیمه است چون، برای ادامه قرارداد، بیمه‌گذار نیز تکلیفی جز پرداخت اقساط حق بیمه ندارد و ادامه قرارداد به نفع منتقل‌الیه نیز باید تابع همان شرایط باشد. در این باره منطقی به نظر می‌رسد که عدم پرداخت اقساط بعدی که بر عهده بیمه‌گذار قرار داشته، مستقیماً باعث عدم انتقال بیمه به مالک جدید نباشد و در این فرض بیمه با همان شرایط به مالک جدید منتقل شود و همان ضمانت اجرایی که برای عدم پرداخت حق بیمه یا اقساط آن در مقابل بیمه‌گذار قابل اعمال بود، علیه منتقل‌الیه نیز قابل اجرا باشد. به این نحو، در پی انتقال مال موضوع بیمه به دیگری عقد بیمه نیز خودبه‌خود به مالک جدید منتقل می‌شود و در صورت عدم پرداخت حق بیمه یا اقساطی از آن بیمه‌گر، مطابق پیش‌بینی قراردادی، بتواند عقد بیمه را فسخ کند یا عقد به حالت تعلیق درآید. چنانچه به ظاهر ماده فوق تکیه شود، مادام که منتقل‌الیه به تعهدات بیمه‌گذار قبلی عمل نکرده عقد بیمه بلا تکلیف خواهد بود. در واقع در این مدت به لحاظ انتقال مالکیت و ریسک مال به دیگری، بیمه‌گذار قبلی نمی‌تواند ذی‌نفع عقد بیمه محسوب شود و عدم انتقال اتوماتیک بیمه به منتقل‌الیه نیز او را از بهره‌بردن از بیمه محروم خواهد نمود؛ در حالی که قسمت سوم ماده ۱۷ تصریح کرده است مادام که فروشنده انتقال مال را به بیمه‌گر اعلام نکرده خود او مکلف به پرداخت حق بیمه

۱. انتقال بیمه را می‌توان به انتقال حقوق ارتفاقی که به عنوان توابع مبیع همراه عین به خریدار منتقل می‌شود تشبیه نمود. قانون مدنی در این باره مقرر می‌دارند:

ماده ۳۵۶. هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قراین دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگرچه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگرچه متعاملین جاهل بر عرف باشند.

ماده ۱۰۲. هرگاه ملکی کلاً یا جزئاً به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق ارتفاقی در ملک دیگری یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن حق به حال خود باقی می‌ماند مگر آنکه خلاف آن تصریح شده باشد.

می‌باشد. مطابق این حکم:

... در صورت انتقال موضوع بیمه به دیگری ناقل مسئول کلیه اقساط عقب‌افتاده وجه بیمه در مقابل بیمه‌گر خواهد بود لیکن از تاریخی که انتقال را به بیمه‌گر به موجب نامه سفارشی یا اظهارنامه اطلاع می‌دهد نسبت به اقساطی که از تاریخ اطلاع به بعد باید پرداخته شود مسئول نخواهد بود....

لذا تفسیر منطقی آن است که با انتقال مال، بیمه نیز خودبه‌خود انتقال یابد و مالک جدید از پوشش بیمه بهره‌مند شود. در مورد تعهدات ناشی از عقد بیمه نیز مادامی که این انتقال به اطلاع بیمه‌گر نرسیده، خود بیمه‌گذار در مقابل بیمه‌گر متعهد به پرداخت است و پس از آن این تکلیف بر عهده مالک جدید قرار می‌گیرد تا در صورت عدم انجام تعهد، ضمانت اجرای مذکور در عقد بیمه در مورد عدم پرداخت حق بیمه در مورد او اجرا شود.

البته انتقال اتوماتیک بیمه به مالک جدید به آن معنی نیست که بیمه‌گذار نمی‌تواند جلوی این انتقال را بگیرد. درواقع، همچون دیگر توابع مال، مالک می‌تواند از انتقال توابع ممانعت کند.<sup>۱</sup> در این صورت بیمه‌گذار می‌تواند مال را بدون بیمه منتقل نماید و با توجه به آنکه نفع بیمه‌ای او نیز منتفی شده و نمی‌تواند به عنوان ذی‌نفع بیمه باقی بماند، او حق دارد بیمه را فسخ کرده و حق بیمه پرداختی را به نسبت مدت باقی مانده از عقد بیمه از بیمه‌گر دریافت نماید.

## ۲. آثار انتقال بیمه

در پی انتقال بیمه به مالک جدید، شخص اخیر قائم‌مقام بیمه‌گذار محسوب شده و

۱. ماده ۳۶۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «هر چیزی که فروش آن مستقلاً جایز است استثنای آن نیز از مبیع جایز است». هرچند مفهوم مخالف این ماده حاکی از آن است توابعی که فروش آنها مستقلاً جایز نیست قابل استثنا نخواهند بود و فروش بیمه نیز مستقلاً از مال قابل فروش نیست، ولی از آنجا که عدم انتقال بیمه برای فروشنده دارای ارزش مادی است و او می‌تواند با فسخ بیمه نسبت به باقی مدت بیمه، حق بیمه‌ای را که بابت ادامه مدت پرداخته از بیمه‌گر مسترد دارد، لذا همین ارزش مالی و امکان معامله با بیمه‌گر و استرداد وجه برای توجیه امکان عدم انتقال و استثنا نمودن بیمه از انتقال مال کفایت می‌کند.

به جز پرداخت حق بیمه که حکم خاصی در قانون برای آن پیش‌بینی شده - کلیه حقوق و تعهدات بیمه‌گذار به او منتقل می‌شود و در مقابل بیمه‌گر همچون بیمه‌گذار قبلی محسوب می‌شود. لذا بیمه‌گر می‌تواند علیه منتقل‌الیه به همه تکالیف قانونی و قراردادی و نیز استثنایها و شرایط استناد کند. به این نحو مالک جدید مکلف است به کلیه تعهدات از جمله در مورد تشدید ریسک، اعلام وقوع حادثه، جلوگیری از وقوع حادثه یا کاهش آن... عمل نماید و عدم انجام هر یک از این تعهدات همان ضمانت‌اجراهایی که برای بیمه‌گذار در پی داشت ایجاد خواهد نمود، هرچند که منتقل‌الیه از وجود بیمه و انتقال آن به خود اطلاعی نداشته باشد: موقعیت او در مقابل بیمه‌گر همان موقعیت بیمه‌گذار اول است. در مقابل، مالک جدید از کلیه حقوق بیمه‌گذار در مقابل بیمه‌گر سود خواهد برد، هرچند که او یا بیمه‌گر اطلاعی از انتقال بیمه و ذی‌نفع جدید نداشته باشند؛ ولی قانون‌گذار، برای حفظ حقوق بیمه‌گر، حکم خاصی را در مورد پرداخت حق بیمه پیش‌بینی نموده و حق فسخ بیمه را نیز برای بیمه‌گر و منتقل‌الیه لحاظ نموده است.

در مورد پرداخت حق بیمه، مادامی که بیمه‌گذار انتقال مال و بیمه را به اطلاع بیمه‌گر نرسانده، خود بیمه‌گذار در مقابل بیمه‌گر مکلف به پرداخت حق بیمه است. مطابق قسمت سوم ماده ۱۷ قانون بیمه:

... در صورت انتقال موضوع بیمه به دیگری ناقل مسئول کلیه اقساط عقب‌افتاده وجه بیمه در مقابل بیمه‌گر خواهد بود لیکن از تاریخی که انتقال را به بیمه‌گر به موجب نامه سفارشی یا اظهارنامه اطلاع می‌دهد نسبت به اقساطی که از تاریخ اطلاع به بعد باید پرداخته شود مسئول نخواهد بود...

این حکم برخلاف اصل انتقال بیمه از زمان انتقال ریسک مال است. مطابق اصل، با انتقال بیمه کلیه حقوق و تعهدات ناشی از عقد باید به مالک جدید منتقل گردد و او متعهد به پرداخت اقساط بعدی حق بیمه باشد. ولی قانون برای حفظ حقوق بیمه‌گر و عدم ارجاع او به مالک جدیدی که هنوز اطلاعی از مشخصاتش ندارد، تا تاریخ اعلام ذی‌نفع جدید بیمه، خود بیمه‌گذار اولیه را در مقابل بیمه‌گر متعهد اعلام نموده است.

ولی در مورد بیمه مسئولیت وسایل نقلیه موتوری زمینی موضوع قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷، اصل رعایت شده و انتقال حقوق و تعهدات به مالک جدید از زمان انتقال وسیله نقلیه در نظر گرفته شده و - برخلاف حکم قانون بیمه - مالک جدید مکلف به اعلام انتقال شده است. مطابق ماده ۳ قانون مذکور:

از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه به منتقل‌الیه وسیله نقلیه منتقل می‌شود و انتقال‌گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه‌گذار محسوب خواهد شد و مکلف است ظرف پانزده روز از تاریخ انتقال وسیله نقلیه به خود مراتب را به طریق اطمینان‌بخشی با ذکر مشخصات کامل خود به بیمه‌گر اعلام کند. برای حمایت بیشتر از حقوق بیمه‌گر و تسهیل دریافت حق بیمه، در مواردی که منتقل‌الیه متعدد باشند، قانون بیمه مالکین جدید را متضامناً متعهد به پرداخت حق بیمه به بیمه‌گر نموده است. به این نحو بیمه‌گر می‌تواند برای وصول کل حق بیمه به هر یک از مالکین جدید مراجعه نماید. قسمت آخر ماده ۱۷ قانون بیمه در این باره مقرر می‌دارد:

... اگر ورثه یا منتقل‌الیه متعدد باشند هر یک از آنها نسبت به تمام وجه بیمه در مقابل بیمه‌گر مسئول خواهد بود.

آخرین نکته قابل ذکر در مورد اثر انتقال بیمه، حق فسخ بیمه‌گر در پی اطلاع از انتقال بیمه است. قسمت دوم ماده ۱۷ در این باره مقرر نموده:

... بیمه‌گر حق دارد در ظرف سه ماه از تاریخی که منتقل‌الیه قطعی موضوع بیمه تقاضای تبدیل بیمه‌نامه را به نام خود می‌نماید عقد بیمه را فسخ کند.

پیش‌بینی حق فسخ برای بیمه‌گر به این لحاظ است که یکی از عناصر اصلی محاسبه حق بیمه و تمایل به انعقاد بیمه، شخصیت بیمه‌گذار است. در پی انتقال بیمه به دیگری، این ملاحظات بر هم می‌خورد و به دلایل متفاوتی ناشی از شخصیت مالک جدید، بیمه‌گر ممکن است تمایلی به ادامه عقد بیمه با ذی‌نفع جدید نداشته باشد. به عنوان مثال چنانچه مالک جدید سوابق نامطلوبی نزد شرکت بیمه یا دیگر شرکت‌های بیمه داشته باشد و از نظر بیمه‌گر شخصی بی‌احتیاط یا با سوء نیت محسوب شود، وی علاقه‌ای به پوشش خطرات مالک جدید نخواهد داشت. در این شرایط راه منطقی برای بیمه‌گر فسخ عقد بیمه خواهد بود.

نکته‌ای که در این‌گونه نهفته است راجع به مهلت اعمال حق فسخ است. قانون به بیمه‌گر اجازه داده که ظرف سه ماه از تاریخی که منتقل‌الیه موضوع بیمه تقاضای تبدیل بیمه‌نامه را به نام خود می‌نماید، بیمه را فسخ کند. ولی همان‌طور که ملاحظه شد، عقد بیمه با انتقال مال به خریدار منتقل می‌شود و او برای استفاده از بیمه نیازی به اعلام موضوع به بیمه‌گر ندارد. در این شرایط چنانچه منتقل‌الیه تقاضای انتقال بیمه‌نامه را به خود نماید، حق فسخ بیمه‌گر چه تکلیفی خواهد داشت؟

به نظر حق بیمه‌گر برای فسخ معامله نیازی به اعلام منتقل‌الیه ندارد و بیمه‌گر به هر نحوی که از این انتقال مطلع شود، می‌تواند حق فسخ خود را ظرف سه ماه از اطلاع اعمال نماید.<sup>۱</sup>

### بخش دوم: احکام خاص بیمه‌های اموال

تفاوت‌های بین بیمه اموال و بیمه مسئولیت منشأ احکام ویژه‌ای در هر مورد شده است. این احکام به‌خصوص در رابطه عقد بیمه با اشخاص ثالث قابل توجه‌اند.

در بیمه اموال، ارتباط بین بیمه‌گر و ثالث مسئول خسارت وارده به مال موضوع بیمه، تحت عنوان اصل جانشینی (ر.ک. به مبحث «الف» جانشینی بیمه‌گر در رجوع به ثالث مسئول ایراد خسارت در بیمه اموال) و ارتباط مرتهن با مال خسارت‌دیده (ر.ک. به مبحث «ب» حقوق مرتهن نسبت به خسارات پرداختی توسط بیمه‌گر) قابل بررسی است.

در این بخش تنها به تحلیل مسائل حقوقی مذکور پرداخته می‌شود. برای مطالعه شرایط و احکام قراردادهای بیمه متفاوت اموال (مثل بیمه بدنه وسیله نقلیه، کالا، آتش‌سوزی، صاعقه، انفجار، زلزله، سرقت و...) باید به کتب بیمه‌ای که در این موارد نوشته شده مراجعه کرد.

۱. در حقوق فرانسه نیز حکم مشابهی در این باره وجود دارد و در مورد عدم توقف حق فسخ به اطلاع و تقاضای انتقال بیمه توسط منتقل‌الیه تصریح شده که این حق به محض اطلاع بیمه‌گر، به هر نحو، قابل اعمال است.

**الف) جانشینی بیمه‌گر در رجوع به ثالث مسئول ایراد خسارت در بیمه اموال**  
در مواردی که خسارت ناشی از فعل غیر است و مال خسارت‌دیده تحت پوشش بیمه قرار دارد، بیمه‌گذار نمی‌تواند خسارت وارده را هم از مسئول حادثه، بر اساس اصول مسئولیت مدنی، و هم بیمه‌گر، بر اساس قرارداد بیمه، دریافت نماید چون در این صورت دو بار از وی جبران خسارت شده و بیمه موجب افزایش دارایی او خواهد شد، که امری مخالف اصول بیمه و مسئولیت مدنی است. در این موارد چنانچه بیمه‌گذار برای جبران خسارت به مسئول حادثه مراجعه نموده و کل خسارت را از وی دریافت کند، دیگر موجبی برای مراجعه به بیمه‌گر نخواهد بود. بالعکس چنانچه بیمه‌گذار به بیمه‌گر مراجعه و کاملاً از وی جبران خسارت شود حق مراجعه به مسئول حادثه و دریافت دوباره مبلغی برای جبران خسارت نخواهد داشت.

ولی جبران خسارت بیمه‌گذار توسط بیمه‌گر نمی‌تواند سبب رهایی مسئول حادثه از مسئولیت جبران خسارت باشد: قرارداد بیمه و قبول پوشش بیمه توسط بیمه‌گر به موجب قرارداد خصوصی‌ای است که بین طرفهای عقد بیمه منعقد شده و ربطی به مسئول حادثه ندارد و تعهدات بیمه‌گر موجب رهایی مسئول حادثه و بی‌فایده شدن حقوق مسئولیت مدنی - که از اهداف اصلی آن حفاظت از هنجارهای اجتماعی و بازدارندگی از رفتارهای خلاف است - نخواهد شد. در این موقعیت بیمه‌گر می‌تواند پس از جبران خسارت زیان‌دیده، جانشین او در دعوی مسئولیت مدنی شده و دعوی را علیه مسئول حادثه پیگیری کند.

در بیمه‌های اشخاص اصل جانشینی اجرا نمی‌شود. هرچند که بیمه خسارات جانی یا عمر مبالغ معینی را در پی فوت یا تحمل خسارت جانی به ذی‌نفع بیمه پرداخت می‌نماید، ولی این امر مانع نخواهد شد که زیان‌دیده یا بازماندگان او علیه مسئول حادثه طرح دعوی مسئولیت نموده و خسارات جانی و دیه از وی دریافت نمایند. علت اختلاف بیمه اموال و بیمه اشخاص را باید در حاکمیت اصل جبران خسارت در بیمه اموال و عدم اجرای این اصل در بیمه اشخاص جستجو کرد. درواقع، منع جمع دعوی

مسئولیت و دریافت غرامات بیمه در بیمه اموال به وسیله اجرای اصل جبران خسارت و عدم امکان افزایش دارایی توجیه می‌شود. در حالی که در بیمه عمر و خسارات جانی این اصل حاکم نیست: اصولاً در این بیمه‌ها دارایی و مال، موضوع بیمه نیست تا بحث از افزایش دارایی مطرح شود؛ بیمه از نوع سرمایه‌گذاری و برای دریافت مبالغ هر چه بیشتر در پی وقوع حوادث جانی زیانبار طراحی شده است.

#### ۱. طبیعت جانشینی بیمه‌گر در دعوی علیه مسئول حادثه

بیمه‌گر در دعوی علیه مسئول حادثه به قائم‌مقامی از بیمه‌گذار عمل می‌نماید و اصالتی در دعوی ندارد.

دعوی جانشینی را نباید با دعوی اصیل خلط نمود. بیمه‌گر نمی‌تواند به عنوان اصیل به ادعای آنکه ایراد خسارت به بیمه‌گذار موجب شده بیمه‌گر مبالغی به زیان‌دیده بپردازد و لذا به وی خسارت وارد شود، علیه مسئول حادثه طرح دعوی کند؛ زیرا در این میان خسارتی به بیمه‌گر وارد نشده و آنچه او به ذی‌نفع بیمه پرداخته است مابه‌ازای قرارداد بیمه (در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه‌گذار) و موضوع تعهد او بوده است و خسارت (به عنوان یکی از عناصر مسئولیت مدنی یا قراردادی) محسوب نمی‌شود. به فرض پذیرش این امر به عنوان خسارت، مشکل دیگر فقدان رابطه سببیت عرفی لازم به عنوان یکی از عناصر دعوی مسئولیت است. درواقع علت نزدیک و اصلی پرداخت خسارت توسط بیمه‌گر تعهد قراردادی او مطابق عقد بیمه بوده است. بدین نحو دو شرط اساسی دعوی مسئولیت مدنی، یعنی وجود خسارت و رابطه سببیت بین خسارت و فعل زیانبار، در دعوی بیمه‌گر به عنوان اصیل علیه مسئول حادثه وجود ندارد.<sup>۱</sup>

1. Y. Lambert-Faivre, *Droit des assurances*, n° 598; M. Picard et A. Besson, *Les assurances terrestres en droit français*, n° 327 et s.

در این باره برخی از حقوق‌دانان آمریکایی به دعوی بیمه‌گر علیه مسئول حادثه به عنوان یکی از مصادیق خسارات صرفاً اقتصادی (Pure Economic Loss) اشاره نموده‌اند. در این باره مراجعه

همچنین دعوی جانشینی را نمی‌توان به مراجعه مسئولین تضامنی به یکدیگر تشبیه نمود هرچند که در ظاهر شباهتهایی بین این دو دعوی وجود دارد. درواقع، در مراجعه مسئولین تضامنی به یکدیگر، مسئولی که از زیان‌دیده جبران خسارت کرده می‌تواند به هر یک از مسئولین دیگر به میزان سهم خود مراجعه نماید.<sup>۱</sup> در دعوی بیمه‌گر علیه مسئول حادثه نیز بیمه‌گر پس از پرداخت خسارت به ذی‌نفع بیمه به مسئول حادثه مراجعه می‌کند. ولی در اینجا دعوی بیمه‌گر به عنوان احد از مسئولین نیست و اصولاً پرداخت او بر اساس تعهدات قراردادی ناشی از عقد بیمه بوده است و او دعوی را به اصالت از طرف خود طرح نکرده و این عمل را به جانشینی از ذی‌نفع بیمه انجام می‌دهد.

ماهیت جانشینی بیمه‌گر از بیمه‌گذار و ذی‌نفع بیمه و عدم اصالت او در دعوی علیه مسئول حادثه، منشأ احکام خاصی در این باره است.

#### ۲. شرایط و آثار دعوی جانشینی

ماده ۳۰ قانون بیمه در مورد دعوی جانشینی مقرر می‌دارد:

بیمه‌گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می‌کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم‌مقام بیمه‌گذار خواهد بود و

Mauro Bussani, Vernon Palmer, Francesco Parisi, *The Comparative Law and Economics* → of Pure Economic Loss, George Mason Un. School of Law, Law and Economics Research Papers Series, 2001, Paper No. 01-27, p. 9.

۱. در دعوی تضامنی غاصبین، مالک می‌تواند به هر یک از غاصبین مراجعه نموده و در صورت تلف مال مثل یا قیمت آن را از هر یک دریافت کند. ولی غاصب پرداخت‌کننده می‌تواند به غاصبان بعد از خود مراجعه کند تا بار نهایی این پرداخت نهایتاً بر دوش آخرین غاصبی که مال در دست او تلف شده قرار گیرد. ماده ۳۱۸ قانون مدنی در این باره مقرر می‌دارد: «هرگاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغضوب در ید او تلف شده است، آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد. ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز می‌تواند به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند یا به لاقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و به‌طورکلی ضمان بر عهده کسی مستقر است که مال مغضوب در نزد او تلف شده است».

اگر بیمه‌گذار اقدامی کند که منافعی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه‌گر مسئول شناخته می‌شود. قائم‌مقامی بیمه‌گر از ذی‌نفع بیمه در پی پرداخت خسارت صورت می‌گیرد؛ در نتیجه این پرداخت، طلب بیمه‌گذار نسبت به ثالث با تمامی توابع و حقوق مربوط به آن به بیمه‌گر منتقل می‌گردد. لذا مبلغ و شرایط طلب انتقال یافته نمی‌تواند از اصل طلب تجاوز کند.

قائم‌مقامی در بیمه بر مبنای پرداختی که بیمه‌گر به بیمه‌گذار در چهارچوب قرارداد بیمه می‌نماید صورت می‌گیرد و بیمه‌گری که خسارت را پرداخت نموده در دعوی مسئولیت علیه ثالث مسئول حادثه جانشین بیمه‌گذار می‌شود. به این نحو دعوی به قائم‌مقامی تحت دو محدودیت قرار می‌گیرد: حد پرداخت بیمه‌گر، که توجیه‌کننده دعوی قائم‌مقامی نیز است، و حدود دعوی مسئولیت.

#### قائم‌مقامی مشروط و محدود به مبلغ پرداختی توسط بیمه‌گر است

مادام که بیمه‌گر مبلغی بابت خسارت به بیمه‌گذار پرداخته و یا قبول پرداخت ننموده از بیمه‌گذار سمت قائم‌مقامی نخواهد یافت. در صورتی که به هر علت بیمه‌گر تعهدی به پرداخت نداشته باشد (عدم پوشش، تعلیق، بطلان یا فسخ بیمه) بیمه‌گذار می‌تواند علیه مسئول حادثه طرح دعوی کند و موجبی برای دعوی قائم‌مقامی وجود ندارد.

قائم‌مقامی بیمه‌گر معادل مبلغی است که به بیمه‌گذار پرداخت می‌کند. لذا چنانچه جبران خسارت به هر علتی (پرداخت نسبی، کسر فرانشیز، عدم پوشش کامل) کل خسارت را دربر نگیرد، دعوی به قائم‌مقامی تا سقف مبلغ پرداختی بوده و بیمه‌گذار می‌تواند نسبت به مبلغی که از او جبران نشده به مسئول حادثه مراجعه کند.

در مواردی که دارایی مسئول حادثه کفاف پرداخت کل خسارت را ندهد، مسئله تقدم پرداخت به بیمه‌گر (به عنوان دعوی قائم‌مقامی) و بیمه‌گذار (به عنوان دعوی اصیل) مطرح می‌شود. در این صورت باید حق بیمه‌گذار که خسارت دیده اصیل است مقدم شمرده شود، چون بیمه‌گر ریسک عدم پوشش مبالغ پرداختی را

پذیرفته و در مواردی که مسئولی برای خسارت وارده نیز وجود نداشته باشد باید بار جبران خسارت را به عنوان تعهد قرارداد بیمه بر دوش کشد. همچنین مطابق قواعد کلی «هیچ کس به ضرر خود به دیگری قائم‌مقامی اعطا نمی‌کند»؛ به این نحو بیمه‌گری که به قائم‌مقامی از بیمه‌گذار طرح دعوی می‌کند نمی‌تواند رقیب اصیل شمرده شده و موجب کاهش حق او در جبران خسارت شود. ولی در مواردی که چند بیمه‌گر خسارت بیمه‌گذار را پرداخته و سمت قائم‌مقامی یافته باشند، هیچ کدام بر دیگری ارجحیت و تقدم ندارند و دارایی مسئول حادثه به نسبت بین آنها تقسیم می‌شود.<sup>۱</sup>

#### قائم‌مقامی در محدوده دعوی مسئولیت علیه ثالث اعمال می‌شود

بیمه‌گر با پرداخت خسارت به ذی‌نفع بیمه، در دعوی علیه ثالث مسئول حادثه قائم‌مقامی می‌یابد. منظور از ثالث شخصی غیر از بیمه‌گذار است. در مواردی که بیمه اموال برای اموال غیر منعقد شده و ذی‌نفع بیمه شخصی غیر از بیمه‌گذار باشد، هر کسی غیر از ذی‌نفع بیمه ثالث محسوب می‌شود حتی اگر مسئول حادثه خود بیمه‌گذار باشد. لذا باید اصطلاح بیمه‌گذار را، که در ماده ۳۰ قانون بیمه به کار رفته، به ذی‌نفع بیمه تفسیر نمود چون خسارت مورد پوشش بیمه به وی پرداخت می‌شود و تنها او حق دعوی مسئولیت دارد و قائم‌مقامی تنها از جانب او مطرح می‌شود.

دعوی قائم‌مقامی مسئولیت تنها در مورد و محدوده‌ای موضوعیت دارد که دعوی مسئولیت اصیل علیه مسئول حادثه وجود داشته باشد و چنانچه این دعوی به عللی منتفی شده باشد، دعوی قائم‌مقامی طبیعتاً موردی نخواهد داشت. موارد زیر مصادیق بارز منتفی شدن دعوی مسئولیت است:

- هنگامی که مسئول خسارت را به زیان‌دیده پرداخته باشند؛ با پرداخت خسارت بدهی ناشی از مسئولیت تصفیه شده و موردی برای طرح دعوی مسئولیت علیه ثالث وجود نخواهد داشت؛ ولی از آنجا که زیان‌دیده حق ندارد خسارت وارده

را یک بار از مسئول حادثه و بار دیگر از بیمه گر دریافت کند، پرداخت صورت گرفته توسط بیمه گر موردی نداشته و از مصادیق ایفای ناروا محسوب شده و بیمه گر می تواند بر اساس مواد ۳۰۱ به بعد قانون مدنی به ذی نفع بیمه مراجعه و مبالغ پرداختی را از او مسترد دارد.

۲- مصالحه زیان دیده و مسئول حادثه یا عفو او از جبران: در پی مصالحه زیان دیده و مسئول حادثه به کمتر از خسارت وارده یا بری ذمه کردن مسئول توسط زیان دیده، دیگر موجبی برای طرح دعوی اصیل و به طریق اولی جانشین او علیه مسئول حادثه وجود ندارد. قانون بیمه، بیمه گذار را از انجام چنین امری منع کرده و چنانچه این امر موجب خسارت بیمه گر به واسطه تضییع حقوق وی برای بازپس گرفتن مبالغ پرداختی شود، بیمه گذار را مسئول جبران این خسارت بیمه گر نموده است. مطابق ماده ۳۰ قانون بیمه:

... اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافعی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می شود.

این حکم کاملاً منطقی و عادلانه به نظر می رسد، چون اگر بیمه گذار قصد بخشش و لطف به دیگری را دارد باید این بخشش را از سهم و حقوق خود انجام دهد و نه به حساب بیمه گر.<sup>۱</sup> البته در مواردی که ثالث مسئول حادثه تحت پوشش بیمه مسئولیت بوده و پرداخت کننده نهایی بیمه وی باشد، بیمه گذار بیمه اموال می تواند به هر علت بپذیرد که خسارت وارده را از شخص مسئول حادثه استیفا نکند، بدون آنکه حق مراجعه و جبران خسارت از طریق بیمه گر وی را از خود سلب نموده باشد. این عمل بیمه گذار موجب تضییع حقی در جبران خسارت برای وی یا بیمه گر او نخواهد شد و لذا در دامنه منع ماده ۳۰ قانون قرار نمی گیرد.

۳- مرور زمان دعوی مسئولیت: چنانچه دعوی مسئولیت به علت مرور زمان منتفی شده باشد، بالطبع دعوی قائم مقامی نیز منتفی خواهد بود.

۱. عدم مسئولیت بیمه گذار به جبران خسارتی که به این صورت به بیمه گر وارد می نماید از مصادیق بخشش از کیسه خلیفه خواهد بود!

دعوی قائم مقامی در محدوده دعوی مسئولیت اصیل قابل طرح است، لذا چنانچه خود بیمه گذار نیز در ایراد خسارت نقش داشته و با ثالث مسئولیت تضامنی داشته باشد، بیمه گر نمی تواند برای مبلغی بیش از میزان مسئولیت ثالث به او مراجعه کند و سهمی که بر عهده بیمه گذار قرار دارد برای بیمه گر قابل مطالبه نیست.

همچنین در مواردی که، طی قراردادهای قبلی بین بیمه گذار و مسئول حادثه، شرط محدودیت مسئولیت پیش بینی شده باشد، بیمه گر نمی تواند بیش از شرط مقرر تقاضای جبران خسارت نماید. همچنان که ملاحظه شد در صورتی که این توافق پس از وقوع حادثه صورت گیرد، موجب مسئولیت بیمه گذار در مقابل بیمه گر شده و خود بیمه گذار بار آن را تحمل خواهد کرد. ولی در صورتی که چنین شرط و قرار قبلاً حاصل شده باشد بیمه گذار باید موضوع را به اطلاع بیمه گر رسانده باشد. درواقع شرط محدودیت یا سلب مسئولیت ثالث از ریسکهای بیمه محسوب می شود. لذا چنانچه این شروط در هنگام انعقاد بیمه وجود داشته و بیمه گذار به عمد و با سوء نیت به بیمه گر اعلام نکرده باشد مطابق ماده ۱۲ قانون بیمه موجب بطلان عقد می شود، و چنانچه در حین اجرای بیمه حاصل شده باید مراتب را به بیمه گر اطلاع دهد و مورد از مصادیق تشدید خطر بیمه محسوب می شود و ضمانت اجرای عدم اعلام تشدید خطر در این باره اجرا می شود.<sup>۱</sup>

دعوی قائم مقامی از همان قواعد حاکم بر دعوی اصیل تبعیت می کند، لذا این دعوی از لحاظ قواعد آیین دادرسی و تعارض قوانین و دادگاه کشور صالح، تابع قانون و محکمه صالح حاکم بر دعوی ای است که می توانست توسط بیمه گذار علیه مسئول حادثه طرح شود. به این نحو قواعد حاکم بر رابطه قرارداد بیمه که بین بیمه گر و بیمه گذار حاکم است ارتباطی به دعوی قائم مقامی علیه ثالث نخواهد داشت.

### ۳. استثنای دعوی قائم مقامی

در مواردی بیمه گر حق طرح دعوی قائم مقامی را نخواهد داشت، هر چند که کلیه

شروط مذکور برای این دعوی جمع باشد. این استثنا گاه ناشی از ملاحظات اخلاقی و منطقی است و گاه ناشی از شرط قراردادی.

در مواردی ملاحظات اخلاقی مانع طرح دعوی بیمه‌گذار علیه مسئول حادثه خواهد بود. در این موارد همین ملاحظات سبب می‌شود که دعوی قائم‌مقامی نیز منتفی باشد. اگر مسئول حادثه از بستگان یا دوستان نزدیک زیان‌دیده باشند و به طور اتفاقی موجب ایراد خسارت به وی شوند، عرف طرح چنین دعوایی را نکوهیده می‌داند. به عنوان مثال اگر پدر یا فرزند بیمه‌گذار مهمان او بوده و سبب شکستن وسایل منزل یا آتش‌سوزی شود، قید و بندهای اخلاقی و خانوادگی مانع از طرح دعوی علیه پدر یا فرزند خواهد شد (هرچند که از نظر حقوقی مانعی برای طرح دعوی مسئولیت وجود نداشته باشد). همین ملاحظات مانع طرح دعوی بیمه‌گر به قائم‌مقامی خواهد بود.

در مواردی مسئول حادثه از افراد تحت تکفل بیمه‌گذار است و اجازه طرح دعوی قائم‌مقامی سبب خواهد شد مبلغی که در اجرای تعهدات بیمه‌ای به بیمه‌گذار پرداخت شده در اجرای رأی صادره در دعوی قائم‌مقامی دوباره از او مسترد شود و بار جبران خسارت را خود بیمه‌گذار تحمل کند. این راه حل غیر منطقی و برخلاف منطق بیمه و جبران واقعی خسارت است و لذا منتفی به نظر می‌رسد. مثال بارز این امر موردی است که همسر یا فرزندان تحت تکفل بیمه‌گذار موجب خسارتی به بیمه‌گذار شوند، که در صورت رأی به مسئولیت ایشان، خود بیمه‌گذار مجبور خواهد بود محکوم به را به بیمه‌گر پرداخت نماید.

همچنین ممکن است در قرارداد بیمه شرط شود که بیمه‌گر حق طرح دعوی به قائم‌مقامی علیه مسئول حادثه را نداشته باشد. در این مورد نیز حق طرح دعوی به قائم‌مقامی منتفی خواهد بود. این شروط در صورتی در عقد بیمه درج می‌شود که بیمه‌گذار قصد لطف و حمایت از مسئولین حادثه زیانبار را داشته ولی در عین حال می‌خواهد در صورت بروز حادثه به نحو مطلوبی از وی جبران خسارت شود. مثال بارز این مورد در جایی است که بیمه‌گذار جزء یکی از مؤسسات عمومی است که

در منطقه‌ای به فعالیتهای عمرانی می‌پردازد و در اجرای طرحهای خود، به منظور اشتغال‌زایی در منطقه، قصد استفاده از افراد محلی را دارد و می‌داند که ممکن است ایشان تخصص و دقت کافی در اجرای طرحها را نداشته باشند. در این شرایط شرط عدم طرح دعوی قائم‌مقامی اجازه حمایت از کارگران و پیمانکاران محلی را به نحو مطلوبی فراهم می‌آورد و ایشان را از خطر مسئولیت در صورت اشتباه می‌رهاند و به ایشان امکان کسب تجربه هر چه بیشتر را می‌دهد. در این موارد بیمه‌گر عدم امکان مراجعه به مسئول حادثه را به عنوان یکی از ریسکهای بیمه لحاظ نموده و حق بیمه مناسب را با توجه به ریسک موجود محاسبه و دریافت خواهد نمود.

### ب) حقوق مرتهن نسبت به خسارات پرداختی توسط بیمه‌گر

مرتهن نسبت به مال موضوع بیمه حق عینی غیر از مالکیت دارد و نفع او در بقای مال و عدم تحقق حادثه است. درواقع، مال موضوع بیمه وثیقه پرداخت طلب مرتهن است و در صورت تلف و نقص آن، مرتهن وثیقه پرداخت را از دست خواهد داد و همین نفع در عدم تحقق حادثه، توجیه‌کننده نفع بیمه‌ای اوست. بر همین اساس قانون بیمه، مرتهن را دارای نفع بیمه‌ای شناخته و به او اجازه داده برای رهنه خود بیمه اخذ نماید. ماده ۷ قانون بیمه در این باره مقرر نموده:

طلبکار می‌تواند مالی را که در نزد او وثیقه یا رهن است بیمه دهد. در این صورت هرگاه حادثه‌ای نسبت به مال مزبور رخ دهد، از خسارتی که بیمه‌گر باید بپردازد تا میزان آنچه را که بیمه‌گذار در تاریخ وقوع حادثه طلبکار است به شخص او و بقیه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت.

در این ماده به مرتهن حق اخذ بیمه برای مال رهنه داده شده است و او حق دارد در صورت تحقق حادثه تا میزان طلب خود از بدهکار، از بیمه‌گر خسارت دریافت نماید. ولی از آنجا که بیمه خسارت نمی‌تواند موجب افزایش دارایی شود، سقف تعهدات بیمه‌گر نسبت به مرتهن به میزان طلب او محدود شده است. لذا در صورت تحقق حادثه، طلبکار به میزانی که از طلب باقی‌مانده خسارت دریافت

می‌کند و مابقی تعهداتی که بیمه‌گر به عهده گرفته متفی نمی‌شود و مبلغ اضافی به صاحب مال پرداخت می‌شود. این پیش‌بینی در موردی موضوعیت می‌یابد که مرتهن در هنگام انعقاد بیمه، مال را به میزان کل طلب خود بیمه کرده ولی بدهکار به مرور بخشی از بدهی خود را پرداخت نموده است.

بحث فوق در چهارچوب شرایط انعقاد عقد و جبران خسارت مطرح است و با توجه به تصریح قانونی مشکلی در جواز عقد بیمه و نحوه جبران خسارت وجود ندارد. ولی در مواردی که مرتهن بیمه‌ای برای مال اخذ نموده و نسبت به بیمه منعقد بین صاحب مال و بیمه‌گر، ثالث دارای حق عینی محسوب می‌شود، بحث از ارتباط مرتهن با عقد بیمه مطرح است. آیا در پی بروز حادثه و جبران خسارت توسط بیمه‌گر، مرتهن حقی نسبت به خسارت پرداختی دارد؟ و طلب او از محل خسارت پرداختی تأمین می‌شود و یا نسبت به بیمه بیگانه است و در این باره باید مطابق اصول حقوقی قانون مدنی رفتار شود؟

قانون بیمه در این باره حکمی ندارد ولی قانون مدنی اصول کلی را در مورد تلف و نقص رهنه و حقوق و تکالیف رهن و مرتهن مقرر نموده است که می‌تواند در مورد عقد بیمه نیز رعایت شود. مطابق ماده ۷۹۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد:

اگر عین مرهونه به واسطه عمل خود رهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلف‌کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.

بدین نحو در صورت تلف مال موضوع بیمه، چنانچه فعل رهن یا ثالث موجب تلف شود، رهن بیمه‌گذار مکلف است از محل خسارتی که توسط بیمه‌گر به او پرداخت می‌شود مالی تهیه و به رهن مرتهن دهد. در موردی که تلف در اثر فعل رهن باشد، وی مطابق قانون مدنی مکلف به تهیه مثل و بدل است و تفاوتی ندارد که این بدل از محل خسارت پرداختی بیمه‌گر یا محل دیگر تهیه شود. در موردی که ثالث موجب تلف شود، مالک نمی‌تواند خسارت را هم از بیمه‌گر و هم از مسئول حادثه دریافت نماید. لذا در صورت جبران خسارت توسط بیمه‌گر، وی در دعوی علیه ثالث جانشین مالک می‌شود و از لحاظ تهیه بدل موضوع حق مرتهن، پرداخت بیمه‌گر در حکم پرداخت توسط ثالث محسوب شده و رهن مکلف است

از این محل بدل را تهیه و به رهن مرتهن در آورد. در تمامی این فروض، مرتهن نسبت به عقد بیمه بیگانه است و ارتباط او تنها با رهن است و اجرای تعهد را تنها می‌تواند از وی تقاضا نماید. همچنین با توجه به آنکه رهن مکلف است از محل خسارت پرداختی بدل رهنه را تهیه کند، منطقی خواهد بود که مرتهن بتواند تقاضای تأمین مبلغ پرداختی را جهت تهیه بدل نماید.

ولی در موردی که مال در اثر حوادث طبیعی و بدون استناد به فعل رهن یا ثالث تلف شده باشد، مطابق ماده ۷۹۱ قانون مدنی مرتهن حق تقاضای بدل رهنه ندارد و طلب او بدون وثیقه و رهن خواهد بود. لذا در این باره مرتهن نسبت به عقد بیمه کاملاً بیگانه بوده و هرچند که خسارت رهن به وسیله بیمه‌گر جبران شود، وی حقی نسبت به خسارت پرداختی نخواهد داشت (البته همان‌طور که گفته شد این در موردی است که بیمه توسط رهن برای منافع خود او خریداری شده است، والا در موردی که بیمه توسط مرتهن یا به نفع او خریداری شده از محل خسارت پرداختی ابتدا حقوق مرتهن تأمین می‌شود).

در برخی نظامهای حقوقی این راه حل به نفع مرتهن تعدیل شده است. در حقوق فرانسه مطابق اصول کلی حقوق مدنی، مرتهن نسبت به عقد بیمه بیگانه محسوب شده و حقی به خسارات پرداختی توسط بیمه‌گر ندارد. ولی از دیرباز برای تأمین حقوق مرتهن در عقد رهن شرط می‌شد که در صورت وقوع حادثه‌ای برای مال مرهونه و وجود بیمه، از محل مبالغ پرداختی توسط بیمه طلب مرتهن پرداخت گردد. این شرط در قوانین بعدی بیمه لحاظ شد و نهایتاً در قالب ماده ۱۲۱-۱۳ قانون بیمه فرانسه به عنوان حکم قانونی درآمد. مطابق این قانون، بیمه‌گر از محل خسارت قابل پرداخت بیمه مستقیماً طلب مرتهن را می‌پردازد. مرتهن نیز برای دریافت مستقیم طلب از بیمه‌گر باید به نحو مقتضی بیمه‌گر را در جریان وجود رهن قرار دهد و الا در صورتی که بیمه‌گر خسارت را کلاً به بیمه‌گذار پرداخت نموده، مرتهن حق ادعایی نسبت به بیمه‌گر را ندارد.<sup>۱</sup>

1. Art. L. 121-13 Code des assurances; Y. Lambert-Faivre, *Droit des assurances*, n° 588 et s.

در ایران، علی‌رغم حکم قانون مدنی و در غیاب پیش‌بینی امری در قانون بیمه، در برخی قراردادهای بیمه اموال شرایط و تسهیلات مشابهی به نفع مرتهن پیش‌بینی شده است. درواقع، در ماده ۱۹ شرایط عمومی بیمه‌نامه آتش‌سوزی، صاعقه، انفجار تحت عنوان حقوق مرتهن مقرر شده:

بیمه‌گر مکلف است حقوق قانونی مرتهن را در مورد اموال بیمه‌شده، اعم از منقول و غیر منقول، تا حداکثر تعهد خود در پرداخت خسارت رعایت نماید. حقوق مرتهن نسبت به اموال بیمه‌شده مزبور باید به اطلاع بیمه‌گر برسد. از این ماده حکمی مشابه حقوق بیمه در فرانسه استفسام می‌شود و مراد از رعایت حقوق مرتهن، به نظر، پرداخت طلب مرتهن است.

#### بخش سوم: احکام خاص بیمه‌های مسئولیت

خطری که در حقوق بیمه مسئولیت موضوع پوشش بیمه قرار می‌گیرد دارای ویژگیهایی است که آن را از دیگر بیمه‌های اموال و اشخاص تفکیک می‌کند. در این بیمه، برخلاف دیگر بیمه‌ها، امری عینی و محدود مورد پوشش قرار نمی‌گیرد. مسئولیت امری است که تعیین شرایط آن بستگی به نظام حقوقی دارد. همچنین فعالیت خاص ممکن است موجب خسارات و مسئولیت بسیار وسیعی شود. علاوه بر ریسک مسئولیت، در قرارداد بیمه می‌توان پیش‌بینی کرد که بیمه‌گر دفاع از بیمه‌گذار را نیز بر عهده گیرد یا هزینه‌های دفاع را پرداخت نماید. این مشخصه‌ها نیاز به بررسی وسیع‌تر مشخصات ریسک موضوع عقد مسئولیت دارد (ر.ک. به مبحث «الف) خطر موضوع بیمه مسئولیت».

به‌علاوه در بیمه‌های مسئولیت، ملاحظات خاصی در مورد ارتباط بیمه‌گر و ثالث زیان‌دیده مطرح می‌شود. این رابطه یا در پی مراجعه زیان‌دیده به مسئول حادثه یعنی بیمه‌گذار (ر.ک. به مبحث «ب) نقش بیمه‌گر در دعوی زیان‌دیده علیه بیمه‌گذار مسئول حادثه») یا در مورد امکان مراجعه مستقیم زیان‌دیده به بیمه‌گر مسئولیت (ر.ک. به مبحث «ج) دعوی مستقیم زیان‌دیده علیه بیمه‌گر») مطرح می‌شود.

#### الف) خطر موضوع بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت نوعی بیمه خسارت است که در آن موضوع بیمه، بدهی ناشی از مسئولیت مدنی بیمه‌گذار در مقابل ثالث است. به همین علت به بیمه مسئولیت «بیمه بدهی» نیز اطلاق شده و با این تعبیر از بیمه اموال که تضمین دارایی مثبت بیمه‌گذار است تفکیک شده است.<sup>۱</sup>

خطر موضوع بیمه مسئولیت علی‌الاصول بدهی ناشی از مسئولیت مدنی است (ر.ک. به مبحث «۱. بدهی ناشی از مسئولیت مدنی بیمه‌گذار»). ولی در عقد بیمه ممکن است شرط شود که بیمه‌گر به‌علاوه مکلف به تأمین هزینه‌های حقوقی ناشی از دعوی مسئولیت نیز باشد (ر.ک. به مبحث «۲. هزینه‌های دعوی مسئولیت»).

#### ۱. بدهی ناشی از مسئولیت مدنی بیمه‌گذار

در صورتی که مطابق قواعد مسئولیت مدنی، بیمه‌گذار مسئول جبران خسارت شناخته شود، این بیمه مسئولیت بیمه‌گذار را تحت پوشش قرار می‌دهد. از آنجا که تعیین شرایط و آثار مسئولیت مدنی توسط نظام حقوقی تعیین می‌شود و طرفین عقد بیمه در این باره نقشی ندارند و نمی‌توانند به تمامی شرایط مسئولیت احاطه داشته باشند، قرارداد بیمه باید با دقت بسیاری تنظیم شود تا پوشش مناسب را در صورت مسئول شناخته شدن بیمه‌گذار ایجاد نماید.

این دقت‌ها باید از دو جنبه در مورد پوشش مسئولیت مدنی اعمال شود: جنبه منفی مسئولیت که به بدهی بیمه‌گذار نظر دارد و جنبه اثباتی که ناظر به طلب زیان‌دیده است. اگر در هر یک از این دو جنبه دقت لازم مبذول نشود، بیمه‌گذار از پوشش مناسب بیمه برخوردار نشده و علی‌رغم وجود مسئولیت مدنی، بیمه‌گر تعهدی به پرداخت نخواهد داشت.

#### بدهی ناشی از مسئولیت مدنی تضمین شده

بیمه‌گذار که در پی پوشش خطر مسئولیت است باید در مورد تعیین فعالیت زیانبار،

ماهیت مسئولیت، تعیین افرادی که مسئولیت آنها پوشش داده می‌شود و شرایط تضمین دقت کافی مبذول نماید.

در مورد فعالیت موضوع بیمه، بیمه‌ای که تمامی جلوه‌های فعالیت را تحت پوشش بیمه مسئولیت در آورد وجود ندارد و بیمه مسئولیت تنها برخی از افعال و فعالیت‌هایی که ممکن است از آن خسارتی به دیگری وارد شود را تحت پوشش قرار می‌دهد. لذا در تنظیم بیمه باید دقت کافی شود تا مسئولیتی که از فعالیت خاص ممکن است ایجاد شود تحت پوشش مناسب قرار گیرد. به عنوان مثال برای کارگاه‌های تولیدی، خساراتی که ممکن است از تولید کالا به مصرف‌کنندگان، از انفجار یا آتش‌سوزی به همسایگان، از فعالیت نامناسب کارگران و کارکنان به افراد ثالث... وارد شود در بیمه مسئولیت لحاظ گردد.

در خصوص ماهیت مسئولیت، تنها مسئولیت کیفری از شمول بیمه خارج است. حتی خسارات ناشی از جرایم غیر عمدی قابلیت پوشش بیمه را دارد. بدین نحو دامنه مسئولیت‌های قابل پوشش اعم از مسئولیت قهری و قراردادی است. از آنجا که در مورد تفکیک مسئولیت قهری و قراردادی ابهامات بسیاری وجود دارد، در قرارداد بیمه، طبیعت مسئولیت موضوع پوشش بیمه باید دقیقاً مشخص شود و به عنوان مسئولیت قهری و قراردادی اکتفا نشود.

در بیمه مسئولیت ممکن است به غیر از بیمه‌گذار مسئولیت افراد مختلفی تحت پوشش قرار گیرد. به عنوان نمونه در بیمه اتومبیل، نه تنها دارنده وسیله نقلیه، بلکه هر کس در هنگام حادثه، رانندگی اتومبیل را بر عهده داشته از پوشش بیمه استفاده می‌کند. لذا باید در تعیین افراد تحت پوشش بیمه (که مفهوم مخالف آن عدم پوشش بیمه برای افراد دیگر است) دقت کامل شود.

همچنین در قرارداد ممکن است شرایطی برای پوشش بیمه ذکر شده باشد که تنها در صورت وجود آن شرایط تعهد بیمه‌گر به جبران ایجاد می‌شود. بیمه مسئولیت اصولاً شامل حوادث می‌شود. حادثه امری است که به طور آنی (یا کوتاه‌مدت) و اتفاقی رخ می‌دهد، لذا خساراتی که ناشی از تخریب طولانی‌مدت

است علی‌الاصول مشمول بیمه مسئولیت نمی‌شود. همچنین ممکن است شرایطی برای نحوه و اوضاع و احوال ایراد خسارت لحاظ شود. به عنوان مثال در بیمه اتومبیل شرط پوشش بیمه آن است که وسیله نقلیه به وسیله راننده دارای گواهینامه رانندگی معتبر هدایت شود. لذا در موردی که راننده فاقد گواهینامه معتبر است پوشش بیمه وجود نخواهد داشت.

#### طلب زیان‌دیدگان از حادثه

ممکن است در اثر حادثه خسارتی وارد شده و مسئولیت مدنی ایجاد شود ولی طلب مسئولیت با توجه به افراد زیان‌دیده یا خسارت وارده کلاً یا جزئاً تحت پوشش تعهدات بیمه‌گر قرار نگیرد، هرچند که حادثه مزبور علی‌الاصول مشمول بیمه مسئولیت است.

نمونه بارز این امر، استثنای افراد زیان‌دیده از پوشش بیمه، موضوع ماده ۲ قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری است. درواقع، مطابق این قانون بیمه‌گر مکلف به جبران خسارت افراد ثالث است ولی عده‌ای از نظر این قانون ثالث محسوب نشده و لذا از دایره تعهدات بیمه‌گر خارج‌اند. مطابق ماده ۲ قانون مذکور:

کلیه اشخاصی که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی یا مالی می‌شوند از لحاظ این قانون ثالث تلقی می‌شوند، به استثنای افراد زیر:

الف) بیمه‌گذار، مالک یا راننده وسیله نقلیه مسئول حادثه،

ب) کارکنان بیمه‌گذار مسئول حادثه حین کار و انجام وظیفه،

ج) همسر، پدر، اولاد، اولاد اولاد و اجداد تحت تکفل بیمه‌گذار در صورتی که سرنشین وسیله نقلیه‌ای باشند که راننده یا بیمه‌گذار مسئول حادثه باشد.

علاوه بر استثنای برخی افراد از پوشش بیمه، قرارداد بیمه ممکن است تنها شامل برخی از خسارات باشد و همه خسارات موجب مسئولیت مدنی را پوشش ندهد. به عنوان مثال چنانچه در قرارداد بیمه تنها مسئولیت راجع به تلف و نقص جانی یا عین مال لحاظ شده باشد، ولی دامنه خسارات وارده شامل خسارات صرفاً مالی و پولی و تجاری نیز بشود، بیمه تمامی خسارات و مسئولیت را شامل نخواهد بود.

همچنین در معمول بیمه‌های مسئولیت سقفی برای تعهدات بیمه‌گر لحاظ شده

و چنانچه مسئولیت از سقف مذکور بالغ شود، بیمه‌گر تعهدی به پرداخت میزان زاید نخواهد داشت و لذا خسارات زیان‌دیده نمی‌تواند به طور کامل توسط بیمه‌گر جبران شود.

نهایتاً ممکن است برای استفاده از پوشش بیمه مدت‌زمان محدودی در نظر گرفته شود. درواقع، مطابق اصول بیمه هر حادثه‌ای که در طول مدت اعتبار بیمه اتفاق افتد، تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد، هرچند که دعوی مسئولیت پس از اعتبار بیمه طرح شده و یا سالها به طول انجامد. در مواردی که خسارت به صورت زنجیره‌ای ایجاد شده و توسعه می‌یابد (حادثه موجب خسارت اولیه می‌شود و این خسارت گسترش می‌یابد و خسارات جدیدی بروز می‌کند)، چنانچه حادثه و خسارت اول در زمان اعتبار عقد بیمه حاصل شده باشد و بیمه‌گذار به علت ایجاد حادثه اول، مسئول جبران خسارات در زنجیره حوادث و خسارات بعدی شناخته شود، بیمه‌گر نیز مکلف به جبران کلیه خسارات خواهد بود هرچند که توسعه خسارت و ایجاد خسارات جدید پس از پایان اعتبار عقد به وجود آمده باشد. به عنوان مثال در موردی که بیمه‌گذار موجب نقص بینایی ثالث شود و این شخص به مرور زمان بینایی خود را در اثر این حادثه از دست بدهد، بیمه‌گر مکلف به جبران خسارت از دست دادن بینایی نیز خواهد بود.

ملاک زمان وقوع حادثه و پوشش بیمه‌ای آن‌چنان که توضیح داده شد در معمول موارد منطقی و قابل قبول است. ولی در موردی که اقتضای ایراد خسارت در طول مدت عقد بیمه ایجاد می‌شود ولی حادثه در خارج از مدت قرارداد واقع می‌شود، پوشش بیمه مورد تردید است. مثال بارز این امر در مورد مسئولیت ناشی از کالای معیوب است: کالای معیوبی در زمان اعتبار عقد بیمه تولید شده است و به محض استفاده از آن موجب خسارت و مسئولیت تولیدکننده خواهد شد. ولی از زمان تولید تا فروش و مصرف کالا ممکن است مدت قابل توجهی تأخیر شود و حادثه، که در پی مصرف و به کارگیری کالا توسط مصرف‌کننده اتفاق می‌افتد، پس از انقضای عقد بیمه صورت گیرد. آیا در این مورد بیمه‌گر به لحاظ زمان ایجاد مقتضای خسارت و فعل زیانبار مکلف به جبران خسارت است و یا با توجه به زمان وقوع حادثه تعهدی به پرداخت خسارت ندارد؟

به نظر می‌رسد در این مورد باید از ملاک زمان وقوع حادثه صرف نظر نمود و با لحاظ زمان انجام فعل زیانبار توسط بیمه‌گذار، بیمه‌گر را مکلف به جبران خسارت دانست. برای رفع هر ابهام، مناسب است در مورد بیمه فعالیت‌هایی که می‌تواند موجب بروز مسائل فوق شود در قرارداد بیمه تعیین تکلیف شود.

نهایتاً در برخی قراردادهای علاوه بر محدودیت وقوع حادثه در مدت عقد بیمه، زمان محدودی برای طرح دعوی مسئولیت مقرر شده است. به عنوان نمونه در شرایط عمومی بیمه‌نامه مسئولیت مدنی حرفه‌ای پزشکان، ماده ۵/۲ آمده است: تعهدات بیمه‌گر منحصر به مسئولیت حرفه‌ای بیمه‌گذار در مدت اعتبار بیمه‌نامه می‌باشد مشروط به اینکه ادعای خسارت حداکثر ظرف سه سال پس از انقضای بیمه‌نامه به بیمه‌گر اعلام شده باشد.

## ۲. هزینه‌های دعوی مسئولیت

علاوه بر مسئولیت به جبران خسارت وارده بر ثالث، بیمه‌گذار باید هزینه دعوی مسئولیت را نیز تحمل کند، هزینه‌ای که با توجه به حق‌الوکاله و کارشناسی ممکن است مبالغ قابل توجهی باشد. لذا منطقی است که او برای استفاده از پوشش کامل در مقابل حوادث منجر به مسئولیت مدنی خواهان پوشش بیمه‌ای هزینه‌های دعوی نیز باشد. همچنان که در بحث از دعوی مسئولیت مدنی ثالث علیه بیمه‌گذار (مسئول حادثه) خواهیم دید، از آنجا که پرداخت‌کننده نهایی حکم مسئولیت بیمه‌گر خواهد بود، در بسیاری موارد منافع بیمه‌گر نیز ایجاب می‌کند که وی مدیریت دفاع را بر عهده گیرد و طبیعتاً هزینه‌های دعوی مسئولیت را نیز بپذیرد. در برخی کشورها همچون فرانسه در قرارداد بیمه مسئولیت شرط می‌شود که بیمه‌گر مکلف به تأمین هزینه‌های دعوی مسئولیت (مخصوصاً حق‌الوکاله و هزینه‌های کارشناسی و خسارات دادرسی) خواهد بود.<sup>۱</sup>

۱. این سنت قراردادی با تصویب قانون ۳۱ دسامبر ۱۹۸۹ و اصلاح اول اوت ۱۹۹۰ که از دستورالعمل اروپایی مورخ ۲۲ ژوئن ۱۹۸۷ پیروی نموده، به صورت قانون در آمده و در ماده ۳۲۱-۱ قانون بیمه فرانسه گنجانده شده است.

### ب) نقش بیمه گر در دعوی زیان دیده علیه بیمه گذار مسئول حادثه

در پی وقوع حادثه زیانبار، طبیعی ترین راه اخذ خسارت، طرح دعوی مسئولیت توسط زیان دیده علیه مسئول حادثه است. چنانچه مسئول حادثه قبلاً مسئولیت خود را تحت پوشش بیمه قرار داده باشد، مطابق اصول کلی حقوقی رابطه بین بیمه گر و بیمه گذار مسئول حادثه تابع قواعد خاصی است و دعوی مسئولیت ارتباطی به بیمه گر ندارد و وی نسبت به این دعوی بیگانه محسوب می شود. ولی این بیگانه در حقیقت ذی نفع اصلی دعوی محسوب می شود. در واقع، بیمه گذاری که مسئولیت خود را تحت پوشش بیمه قرار داده نفع چندانی در برد و باخت دعوی ندارد و، چنانچه پوشش بیمه کامل و مناسب باشد، حتی برای دلجویی از زیان دیده ممکن است ترجیح دهد که در این دعوی بازنده بوده و از زیان دیده به بهترین وجهی جبران خسارت شود. در مقابل، نتیجه مالی این دعوی مستقیماً متوجه بیمه گر است و در صورت محکومیت بیمه گذار نهایتاً بیمه گر مکلف به پرداخت محکوم به خواهد بود. این واقعیت ایجاب می کند که بیمه گر بتواند نقش مؤثری در رابطه زیان دیده و بیمه گذار مسئول حادثه و دعوی مسئولیت بازی کند.

به همین ملاحظات معمولاً بیمه گر شروطی را در قرارداد بیمه می گنجاند تا از شناخت مسئولیت توسط بیمه گذار جلوگیری کند، به همین منظور شروطی همچون منع بیمه گذار از قبول مسئولیت و منع از مصالحه با متضرر، در عقد درج می گردد. همچنین ممکن است شروطی به منظور در اختیار گرفتن مدیریت دفاع از دعوی مسئولیت در عقد پیش بینی شود: تعهد بیمه گذار به انتقال مدارک و اسناد راجع به دعوی و شرط رهبری و اداره دفاع از بیمه گذار در دعوی مسئولیت از این مقوله است.

#### ۱. منع بیمه گذار از پذیرش مسئولیت

بیمه گذار نباید مسئولیت خود را در مقابل زیان دیده بپذیرد و به این وسیله بیمه گر را مکلف به جبران خسارت نماید. تعیین مسئول تابع شرایط و احکامی است که به

وسیله مراجع ذی صلاح تعیین می شود، ولی چنانچه بیمه گذار مسئولیت مدنی خود را بپذیرد موضوعی برای ادامه دعوی مسئولیت مدنی باقی نخواهد ماند. از آنجا که مسئول شناخته شدن بیمه گذار موجب تکلیف بیمه گر به پرداخت خسارت شده و حقوق بیمه گر را تحت تأثیر قرار می دهد، بیمه گذار از قبول مسئولیت خود منع شده است. البته این منع سبب نخواهد شد که بیمه گذار منکر واقعیتهای عینی شود: او می تواند واقعیتهای عینی را آن چنان که بوده بیان نماید و وجود عقد بیمه سبب انکار واقعیات و کتمان اوضاع و احوال و عوامل ایراد خسارت نخواهد بود. ولی این امر غیر از قبول مسئولیت است. مسئولیت امری حقوقی است و با توجه به اصول حقوقی بر مبنای واقعیات عینی تعیین می شود. بر همین اساس، در بسیاری از کشورها فرمهایی در اختیار رانندگان وسایل نقلیه قرار می گیرد تا در پی وقوع حادثه، رانندگان کروکی لازم را تهیه و در آن اوضاع و احوال ایراد خسارت را درج کنند، بدون آنکه ذکر از مسئول حادثه به میان آید. مسئول در پی مطالعه اوراق فوق توسط دادگاه یا کارشناسان بیمه تعیین خواهد شد.

ضمانت اجرای تخلف از شرط مذکور و پذیرش مسئولیت توسط بیمه گذار آن است که این اقرار و پذیرش علیه بیمه گر قابل استناد نیست و برای او تکلیفی به جبران خسارت ایجاد نمی نماید. تعهد بیمه گر به جبران خسارت تنها در صورتی تحقق می یابد که با توجه به اوضاع و احوال و دلایل عینی، مسئولیت متوجه بیمه گذار شده باشد. به این نحو پذیرش مسئولیت تنها برای بیمه گذار مسئول حادثه، تعهد به جبران خسارت ایجاد می نماید بدون آنکه برای وی حقی برای مراجعه به بیمه گر ایجاد کند.

#### ۲. منع بیمه گذار از مصالحه با زیان دیده در مورد مسئولیت

مصالحه بین بیمه گذار مسئول حادثه و زیان دیده مستلزم پذیرش تمام یا بخشی از مسئولیت و توافق در مورد پرداخت آن است. به دلایل مشابه منع بیمه گذار به قبول مسئولیت، این مصالحه نیز نمی تواند بدون موافقت و نظر بیمه گر صورت گیرد. ضمانت اجرای این منع عدم قابلیت استناد مصالحه علیه بیمه گر است. به این نحو

مصالحه صورت گرفته علیه بیمه گر قابل استناد نبوده و برای او تعهدی به پرداخت ایجاد نمی نماید.

در برخی قراردادها ممکن است حق مصالحه از بیمه گذار سلب و این حق به بیمه گر انتقال یابد. در مواردی که بیمه گر مسئول پرداخت کل خسارت است، هر تصمیمی که بیمه گر در میزان و نحوه جبران خسارت اتخاذ نماید منطقی و غیر قابل خدشه است چون بیمه گر نسبت به حقوق و تعهدات خود با زیان دیده توافق می نماید. ولی در مواردی که بیمه گر تنها متعهد به جبران بخشی از خسارت موضوع مسئولیت بیمه گذار است (مثل مورد پوشش نسبی مسئولیت و باقی ماندن مازاد بر تعهدات بیمه گر یا درصدی از خسارت به عنوان فرانشیز بر عهده بیمه گذار)، واگذار شدن اختیار مطلق مصالحه به بیمه گر محل اشکال است. چنانچه بیمه گر بخواهد علاوه بر سهم و تعهد خود نسبت به سهم بیمه گذار نیز مصالحه نماید، درواقع بدون رضایت او در حقوق بیمه گذار تصرف کرده و تعهداتی برای او ایجاد می کند.

همچنین در مواردی که بیمه گذار هم مسئول حادثه است و هم قربانی حادثه و لذا نسبت به زیان دیده هم بدهکار و هم طلبکار مسئولیت است، مصالحه بیمه گر بدون رضایت بیمه گذار قابل قبول نخواهد بود. معمولاً در مصالحه هر یک از طرفین نسبت به بخشی از طلب خود اغماض می کنند و بین طلب و بدهی خود تعادلی برقرار می کنند. چنانچه بیمه گر حق داشته باشد برای نیل به مصالحه نسبت به طلب بیمه گذار نیز تصمیمی بگیرد و در این باره امتیازی به ثالث بدهد، در حقوق بیمه گذار تصرف نموده و این امر بدون رضایت او صحیح نخواهد بود.

نهایتاً در مواردی که بیمه گر در مقابل ثالث متعهد به جبران خسارت است ولی می تواند پس از پرداخت به بیمه گذار مراجعه کند، مصالحه با زیان دیده (ثالث) نمی تواند بدون توافق بیمه گذار صورت گیرد. در این موقعیت پرداخت کننده نهایی خود بیمه گذار خواهد بود و لذا باید در مورد میزان مسئولیت و مبلغی که نهایتاً بر عهده او قرار می گیرد نقش اساسی داشته باشد. مصداق بارز این مورد حکم ماده ۵ قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب ۱۳۴۷ است که مقرر می دارد: در مورد عمد راننده در ایجاد حادثه یا در صورتی که راننده فاقد گواهینامه

رانندگی باشد، شرکت بیمه پس از پرداخت خسارت زیان دیده می تواند برای استرداد وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده مراجعه نماید. در تمامی موارد فوق راه حل منطقی آن است که مصالحه با زیان دیده با موافقت تمامی ذی نفعها یعنی بیمه گر و بیمه گذار، هر دو، صورت گیرد تا کسی نسبت به حقوق و تکالیف دیگری تصمیم نگیرد و بدون رضایت تعهدی برای کسی ایجاد نشود.

۳. شرط اداره دعوی مسئولیت و تحویل اسناد و مدارک دعوی به بیمه گر  
از آنجا که ذی نفع اصلی دعوی مسئولیت بیمه گری است که تمام یا بخش عمده مسئولیت بیمه گذار را بر عهده گرفته است و آنکه معمولاً بیمه گذار مسئول حادثه انگیزه ای برای دفاع مؤثر دعوی مسئولیت ندارد و چه بسا ترجیح می دهد برای دلجویی از زیان دیده دعوی به نفع او پایان یابد، منطقی است که خود بیمه گر دفاع از دعوی را بر عهده گیرد. به همین منظور در برخی قراردادهای بیمه طی شرطی حق اداره دعوی مسئولیت و دفاع به بیمه گر واگذار می شود. به عنوان نمونه در ماده ۶ شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان مصوب ۱۳۷۷/۶/۲۱ شورای عالی بیمه، تحت عنوان دفاع از دعاوی مقرر شده:

بیمه گر می تواند در صورت لزوم به هزینه خود، دفاع از بیمه گذار را به مناسبت مسئولیتهای موضوع این بیمه نامه بر عهده گیرد. در این صورت بیمه گذار موظف است اختیار تعیین وکیل را رسماً به بیمه گر تفویض نماید.

لازمه واگذاری دفاع از دعوی مسئولیت به بیمه گر، تفویض حق اختیار وکیل و کلیه اختیاراتی است که در مقام دفاع متوجه بیمه گذار بوده است.<sup>۱</sup>  
همچنین بیمه گذار مکلف خواهد بود کلیه اسناد و مدارک راجع به حادثه و

۱. این حقوق کلیه اختیارات برای حفظ حقوق خواننده دعوی مسئولیت است به ویژه پژوهش؛ تجدید نظر؛ فرجام و مصالحه و سازش؛ ادعای جعل و تعیین جاعل؛ ارجاع امر به داوری و تعیین داور؛ توکیل به غیر؛ تعیین کارشناس؛ دعوی خسارت و استرداد دعوی؛ جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث؛ طرح دعوی تقابل و دفاع از دعوی تقابل؛ درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی در محاکم دادگستری و دوائر ثبتی و ادارات و مؤسسات.

دعوی را در اختیار بیمه گر قرار دهد و چنانچه در این امر کوتاهی کند و موجب خدشه‌ای در دفاع مؤثر از دعوی شده و خسارتی از این باب به بیمه گر وارد کند، مسئول جبران این خسارت نسبت به بیمه گر خواهد بود.

#### ۴. تعهد بیمه گر به پرداخت محکوم به دعوی مسئولیت

بیمه گر مکلف است مطابق شرایط بیمه محکوم به دعوی مسئولیت زیان دیده علیه بیمه گذار مسئول حادثه را بپردازد. چنانچه بیمه گر از انجام این تکلیف امتناع نماید بیمه گذار می تواند به دو نحو بیمه گر را مجبور به پرداخت کند: جلب بیمه گر به دعوی مسئولیت در طول دعوی مسئولیت مطروحه یا طرح دعوی مستقل الزام به انجام تکالیف ناشی از عقد بیمه و پرداخت محکوم به دعوی مسئولیت.

#### جلب بیمه گر به دعوی مسئولیت

در مواردی که بیمه گذار در جریان دعوی مسئولیت علیه خود متوجه ملاحظاتی از جانب بیمه گر شود و بیم بروز مشکلاتی در پرداخت تعهدات بیمه‌ای از جانب بیمه گر رود، بیمه گذار می تواند بیمه گر را به دادرسی جلب نماید. درواقع ارتباط تنگاتنگ بین دعوی مسئولیت و دعوی احتمالی بیمه گذار علیه بیمه گر و تعهد بیمه گر به پرداخت خسارات موضوع مسئولیت توجیه کننده امکان طرح دعوی جلب ثالث به دعوی است.<sup>۱</sup> با جلب بیمه گر به دعوی مسئولیت، دادگاه، از طرفی، به دعوی مسئولیت مدنی زیان دیده علیه بیمه گذار بر اساس اصول مسئولیت مدنی رسیدگی می کند و، از طرف دیگر، تعهد بیمه گر به پرداخت خسارت مطابق عقد بیمه را بررسی نموده و نسبت به هر دو موضوع رأی صادر می نماید. رأی به محکومیت بیمه گر به پوشش مسئولیت بیمه گذار منافاتی با رأی به مسئولیت بیمه گذار به جبران خسارت ندارد. در این شرایط زیان دیده می تواند علیه بیمه گر یا بیمه گذار تقاضای اجرای حکم کند و در صورت مراجعه وی به بیمه گذار، وی نیز می تواند اجرای حکم نسبت به بیمه گر

۱. موضوع مواد ۱۳۵ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب

را تقاضا نماید. به این نحو حقّی از زیان دیده تضییع نخواهد شد و رأی محکومیت بیمه گر موجب نخواهد شد که زیان دیده حق مراجعه به بیمه گذار مسئول حادثه را از دست بدهد. در این شرایط، بیمه گذار و بیمه گر نسبت به جبران خسارت زیان دیده مسئولیت تضامنی خواهند داشت و نسبت به بیمه گذار حق مراجعه به بیمه گر تثبیت خواهد شد. به این نحو از طرح دعاوی متعدد (دعوی مسئولیت مدنی بین زیان دیده و بیمه گذار مسئول حادثه و سپس دعوی بیمه گذار و بیمه گر) اجتناب خواهد شد و بیمه گر نیز می تواند هر ملاحظاتی در مورد حادثه و مسئولیت بیمه گذار که تعهدات او را در پی خواهد داشت در طی دعوی مسئولیت مطرح نماید. همچنین به نحو مطمئن تری از زیان دیده جبران خسارت خواهد شد.<sup>۱</sup>

توضیحات فوق توجیه کننده امکان جلب بیمه گر به دعوی توسط زیان دیده نیز می باشد. زیان دیده برای اطمینان از جبران مؤثر خسارات خود و اجتناب از مواجهه با بیمه گذاری که توان پرداخت خسارت را ندارد، می تواند بیمه گر را به عنوان متعهد نهایی جبران خسارت به دعوی جلب نماید.

جلب بیمه گر به دعوی در مورد دعاوی مدنی و کیفری ممکن است. درواقع در ضمن دعاوی کیفری تحت عنوان دعوی مدعی خصوصی به ضرر و زیان ناشی از جرم نیز رسیدگی می شود. دعوی مدعی خصوصی، طبیعت دعوی حقوقی دارد و بر این اساس می توان مطابق قواعد آیین دادرسی مدنی دیگری را جلب به دعوی نمود. در مورد دعاوی ایراد خسارت بدنی غیر عمد که منجر به تعیین دیه می شود، با توجه به آنکه این خسارت می تواند تحت پوشش بیمه قرار گیرد (هرچند که زیان دیده نیازی به تقدیم دادخواست ندارد) به نظر جلب بیمه گر متعهد به جبران خسارت ممکن و مفید خواهد بود. هرچند که در این باره حکم مشخصی در قوانین نوشته ایران وجود ندارد و جلب ثالث به دعوی‌ای که ظاهراً طبیعت کیفری دارد نامأنوس به نظر می رسد، ولی

۱. امکان جلب بیمه گر به دعوی مسئولیت توسط بیمه گذار یا مسئول حادثه در نظامهای حقوقی دیگر نیز پذیرفته شده است. رویه قضایی فرانسه از دیرباز این دعوی را به رسمیت می شناسد و در حقوق بیمه این کشور امری معمول به شمار می رود.

با توجه به آنکه این امر ناشی از ماهیت دوجانبه کیفری و مدنی دیه است<sup>۱</sup> و از نظر حقوق بیمه دیه جبران خسارت بدنی محسوب می‌شود، و آنکه تکنیکهای خاص رسیدگی کیفری یا مدنی نباید مانع اجرای هرچه مناسب‌تر عدالت و تأمین حقوق زیان‌دیده و بیمه‌گذار شود، به نظر مناسب‌ترین راه حل، قبول دعوی جلب بیمه‌گر به دعوی مطابق قواعد جلب ثالث به دعوی خواهد بود.

#### دعوی مستقل بیمه‌گذار علیه بیمه‌گر به خواسته پوشش مسئولیت

در پی اثبات مسئولیت بیمه‌گذار در مقابل زیان‌دیده، بیمه‌گر مکلف است مطابق شرایط بیمه از عهده جبران خسارت برآید، ولی بیمه‌گر ممکن است ملاحظات مختلفی در مورد مسئولیت و پوشش بیمه داشته و از جبران خسارت امتناع نماید. در این صورت بیمه‌گذار چاره‌ای جز مراجعه به مراجع ذی‌صلاح برای حل اختلاف با بیمه‌گر ندارد.

دعوی بیمه‌گذار علیه بیمه‌گر بر اساس قرارداد بیمه طرح شده و لذا از نظر قواعد دادرسی و صلاحیت تابع قواعد حاکم بر عقد بیمه است و ارتباطی با قواعد حاکم بر دعوی مسئولیت بین بیمه‌گذار و زیان‌دیده ندارد. بیمه‌گذار برای اخذ مبلغ بیمه باید وجود پوشش بیمه ادعایی، وقوع حادثه موضوع بیمه و مسئولیت خود در

۱. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، «الزامهای خارج از قرارداد: ضمان قهری»، دانشگاه تهران، ۱۳۷۴، ص ۶۵ و بعد؛ محمدحسن مرعشی، «دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم»، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، ۱۳۷۰، ش ۱، ص ۹ و بعد؛ احمد اکرمی ابرقویی، مطالعه تطبیقی مسئولین پرداخت دیه در حقوق موضوعه، فقه امامیه و فقه عامه، کارشناسی ارشد (حقوق جزا و جرم‌شناسی)، دانشگاه تهران، مجتمع آموزش عالی قم، به راهنمایی: حسن مرعشی، ۱۳۷۸؛ طاهرخانی، خیرالله، مطالعه تطبیقی ضرر و زیان مازاد بر دیه شرعی در فقه و حقوق موضوعه، کارشناسی ارشد (حقوق جزا و جرم‌شناسی)، دانشگاه تهران، به راهنمایی: جعفر کوشا، ۱۳۷۸؛ فرهاد بهرامی، بررسی خسارات زاید بر دیه، کارشناسی ارشد (حقوق جزا و جرم‌شناسی)، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، به راهنمایی: محمد آشوری، ۱۳۷۶-۱۳۷۷؛ هادی اسدالله‌زاده تنسوان، دیه و خسارات مازاد بر آن با نگرش بر قوانین و رویه قضایی، کارشناسی ارشد (حقوق جزا و جرم‌شناسی)، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، به راهنمایی: رضا نوربها، ۱۳۷۵.

مقابل ثالث را به اثبات برساند. این ادعا در صورت صدور حکم مسئولیت بیمه‌گذار در مقابل ثالث به‌سادگی حاصل می‌شود. ولی چنانچه اثبات مسئولیت بر اثر مصالحه بیمه‌گذار و زیان‌دیده باشد، همچنان که قبلاً ذکر شد، این مصالحه علیه بیمه‌گر قابل استناد نیست و بیمه‌گذار مکلف است از راههای دیگر وجود مسئولیت را (که مبنای مصالحه قرار گرفته) به اثبات رساند. چنانچه بیمه‌گر نسبت به حکم صادره بین زیان‌دیده و بیمه‌گذار اعتراضی داشته باشد و آن را مخدوش بداند، با توجه به آنکه این حکم منشأ تعهداتی برای اوست و به حقوق او خدشه وارد می‌کند می‌تواند نسبت به رأی صادره، در قالب اعتراض شخص ثالث، اعتراض نموده و تا تعیین تکلیف قطعی نسبت به رأی مزبور از پرداخت تعهدات بیمه‌ای امتناع کند. ماده ۴۱۷ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، احکام اعتراض شخص ثالث را ذکر نموده است. مطابق ماده ۴۱۷ این قانون:

اگر در خصوص دعوایی رأی‌ای صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید.

هنگامی که بیمه‌گر اداره دعوی مسئولیت را بر عهده گرفته و وکیل تعیین کرده و با تفویض اختیارات از جانب بیمه‌گذار به دفاع از دعوی پرداخته، دیگر نمی‌تواند اعتراضی نسبت به رأی صادره داشته باشد.

برای استفاده از پوشش بیمه، بیمه‌گذار باید وجود پوشش بیمه و تعهدات بیمه‌گر را برای حادثه مزبور و مسئولیت ناشی از آن ثابت کند. اثبات این امر با توجه به شرایط عقد بیمه صورت می‌گیرد و امری مستقل از دعوی مسئولیت است. در این زمینه اعتبار عقد بیمه، موارد پوشش و استثنای دیگر نکات راجع به عقد بیمه مورد بررسی قرار می‌گیرد. چنانچه بیمه‌گر اداره دعوی مسئولیت علیه بیمه‌گذار را به دست گرفته، به طور ضمنی تعهد خود به پرداخت خسارت ناشی از حکم را پذیرفته و دیگر نمی‌تواند ادعای خلافی داشته باشد و از پرداخت تضمینات بیمه‌ای به بهانه عدم اعتبار یا عدم پوشش بیمه یا دیگر ایرادات امتناع نماید.

## ج) دعوی مستقیم زیان دیده علیه بیمه گر

در مواردی منافع زیان دیده حادثه ایجاب می نماید که به جای طرح دعوی مسئولیت علیه واردکننده خسارت، تقاضای جبران خسارت خود را علیه بیمه گری که طی عقد بیمه مسئولیت را تحت پوشش بیمه قرار داده طرح نماید. این دعوی که در حقوق فرانسه به دعوی مستقیم زیان دیده علیه بیمه گر مسئولیت شهرت یافته در حقوق بیمه ایران امری بیگانه و ناآشناست و در نظر اول با اصول کلی حقوقی حاکم بر حقوق ایران ناسازگار به نظر می رسد. درواقع، اصول کلی مسئولیت مدنی و اصل نسبی بودن آثار قراردادهای ایجاب می نماید که زیان دیده به مسئول حادثه مراجعه کند و نتواند به عقد بیمه و تعهداتی که در پرداخت خسارت بر عهده بیمه گر گذاشته شده استناد کند. ولی دلایل مختلف توجیه کننده عدول از این اصول کلی و شناخت دعوی مستقیم زیان دیده علیه بیمه گر است (ر.ک. به مبحث «۱. دلایل توجیهی پذیرش دعوی مستقیم»). در صورت توجیه این دعوی، قواعد حاکم بر آن با توجه به قواعد مسئولیت مدنی و حقوق بیمه باید تعیین شود (ر.ک. به مبحث «۲. نظام حقوقی و شرایط دعوی مستقیم زیان دیده علیه بیمه گر»).

## ۱. دلایل توجیهی پذیرش دعوی مستقیم

رویه عادی جبران خسارت و استفاده از پوشش بیمه - یعنی طرح دعوی مسئولیت توسط زیان دیده علیه بیمه گذار مسئول حادثه و سپس مراجعه بیمه گذار به بیمه گر جهت اعمال پوشش بیمه و پرداخت خسارت - ممکن است موجب بروز مشکلات حقوقی و عملی غیر موجهی شود. این روال سبب می شود مبلغی که بیمه گر به منظور ترمیم کسر دارایی بیمه گذار (که از ایجاد بدهی وی نسبت به زیان دیده بابت مسئولیت مدنی خسارت وارده ایجاد شده) به وی پرداخت می نماید، از دارایی بیمه گذار عبور کند. در این حالت چنانچه بیمه گذار ورشکسته شود زیان دیده مجبور خواهد شد به عنوان یکی از طلبکاران ورشکسته وارد غرما شود و به دریافت بخشی

از طلب خود بسته کند. در حالی که مبلغ پرداختی توسط بیمه گر به منظور جبران خسارت زیان دیده نهایی اختصاص یافته است. به این نحو زیان دیده متضرر می شود و با ورود مالی که به واسطه ایراد خسارت به او، به ورشکسته پرداخت شده دیگر طلبکاران بهره مند می شوند.

از لحاظ عملی نیز این رویه برای زیان دیده می تواند مشکل ساز باشد. درواقع در مواردی زیان دیده برای طرح دعوی علیه مسئول حادثه دچار مشکل می شود: به عنوان نمونه در مواردی که مسئول حادثه در دسترس نیست و یا فوت نموده طرح دعوی مسئولیت مستلزم یافتن بیمه گذار یا ورثه قانونی اوست. همچنین این دعوی ممکن است موجب هزینه های قابل توجهی برای زیان دیده شود. در حالی که بیمه گر ممکن است حاضر و مشخص باشد و دسترسی و دعوی مستقیم علیه او ساده تر و با صرف هزینه های کمتری صورت گیرد.

در تمامی این موارد به رسمیت شناختن دعوی مستقیم زیان دیده علیه بیمه گر می تواند رافع مشکلات موجود باشد و در عین حال هیچ تغییری در وضعیت و تعهدات بیمه گر ایجاد نکند. درواقع، در صورت اثبات مسئولیت بیمه گذار، بیمه گر پرداخت کننده نهایی خسارات وارده به زیان دیده خواهد بود و لذا این دعوی هیچ گونه بار اضافی برای او یا مسئول حادثه ایجاد نمی کند. در صورتی که با این امکان از عبور مال از دارایی بیمه گذار اجتناب شده و مبلغ موضوع تعهد بیمه گر به مصرف و منظور نهایی خود خواهد رسید. همچنین از هزینه ها و مشکلات دیگر دعوی مسئولیت علیه بیمه گذار مسئول حادثه اجتناب خواهد شد.

همین ملاحظات سبب شده که در نظامهای حقوقی مختلف دعوی مستقیم زیان دیده علیه بیمه گر به رسمیت شناخته شود. در حقوق فرانسه این امر به صورت قاعده ای کلی در بیمه مسئولیت مدنی مورد قبول قرار گرفته است. حقوق فرانسه از قرن نوزدهم شاهد تحولات بسیاری در رویه قضایی و قانون مربوط بوده است. در پی اصلاح ماده ۲۱۰۲ قانون مدنی در سال ۱۹۱۳، که طلب زیان دیده از حادثه را نسبت به جبران خسارت پرداختی توسط بیمه گر مقدم بر دیگر دیون بدهکار اعلام